

Aula 03

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Processual do
Trabalho*

Autor:
Bruno Klippel

27 de Janeiro de 2026

Sumário

<i>Atos e termos processuais</i>	3
<i>Prazos Processuais</i>	5
<i>Classificação</i>	6
✓ Legais, judiciais e convencionais.....	6
✓ Dilatórios e peremptórios.....	8
✓ Impróprios e próprios	9
<i>Ausência de Estipulação do Prazo</i>	11
<i>Prerrogativas de Prazo</i>	13
<i>Regras sobre contagem dos prazos</i>	16
<i>Nulidades Processuais</i>	25
<i>Princípios relacionados às nulidades</i>	25
<i>Espécies de nulidades</i>	29
✓ Irregularidades.....	29
✓ Nulidade relativa.....	30
✓ Nulidade absoluta.....	31
✓ Inexistência	33
<i>Petição Inicial</i>	33
<i>Requisitos legais</i>	38
<i>Indeferimento da petição inicial</i>	45
<i>Emenda da petição inicial</i>	49
<i>Aditamento da petição inicial</i>	51



<i>Improcedência liminar do pedido – Art. 332 do CPC</i>	<i>52</i>
<i>Comissão de Conciliação Prévia</i>	<i>55</i>
<i>Introdução</i>	<i>55</i>
<i>Análise do art. 625-A e H da CLT</i>	<i>56</i>
<i>Resumo</i>	<i>64</i>
<i>Fim</i>	<i>68</i>



ATOS E TERMOS PROCESSUAIS

O processo é a sequência de atos processuais, realizados no processo do trabalho de acordo com o art. 770 da CLT, em dias úteis e das 6h às 20h. Há um ato processual que não é realizado nestes horários, que é a audiência, realizado das 8h às 18h, nos termos do art. 813 da CLT.

As regras contidas no art. 770 da CLT são muito cobradas nos concursos trabalhistas, devendo ser memorizado em sua regra geral e exceção:



- Regra geral: dias úteis, das 6h às 20h.
- Exceção: A **penhora** poderá ser realizada em **domingos e feriados**, mediante **autorização expressa do Juiz**. Cumpra aqui registrar que a lei nada fala acerca do sábado. A doutrina vem entendendo que no caso do sábado não é necessária a autorização expressa do Juiz.

Art. 770 - Os atos processuais serão públicos salvo quando o contrário determinar o interesse social, e realizar-se-ão nos dias úteis das 6 (seis) às 20 (vinte) horas. Parágrafo único - A penhora poderá realizar-se em domingo ou dia feriado, mediante autorização expressa do juiz ou presidente.

Art. 813 - As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas e realizar-se-ão na sede do Juízo ou Tribunal em dias úteis previamente fixados, entre 8 (oito) e 18 (dezoito) horas, não podendo ultrapassar 5 (cinco) horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente.

A banca FCC cobrou este entendimento em 2025 na prova do TRTSP (2ª Região) da seguinte forma:

Ano: 2025 Banca: FCC Órgão: TRT - 2ª REGIÃO (SP) Prova: FCC - 2025 - TRT - 2ª REGIÃO (SP) - Técnico Judiciário - Área Administrativa
Guilhermina e Valquíria, estudantes de direito, estão preparando um trabalho sobre Atos, Termos e Prazos Processuais para apresentar aos colegas de classe na graduação. Consultando a Consolidação das Leis do Trabalho, devem relatar no trabalho que



A interrompe-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 19 de janeiro, inclusive.
B a penhora poderá realizar-se em domingo ou dia feriado, mediante autorização expressa do juiz.
C se interrompe o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 19 de dezembro e 19 de janeiro, inclusive.
D a penhora não poderá realizar-se em domingo ou dia feriado, ainda que assim determinado pelo juiz.
E os atos processuais serão públicos, salvo quando o contrário determinar o interesse social, e realizar-se-ão nos dias úteis das 8 às 21 horas.

A letra "B" é a única correta, de acordo com o art. 770 da CLT que além de trazer a regra geral - atos processuais das 6h às 20h em dias úteis - também menciona a penhora como exceção, podendo ser realizada fora dos horários e em dias não úteis (domingos e feriados) desde que exista autorização expressa do Juiz.

Outra questão do ano de 2025 tratou do tema, conforme transcrição a seguir:

Ano: 2025 Banca: FAFIPA Órgão: Fundação Araucária - PR Prova: FAFIPA - 2025 - Fundação Araucária - PR - Procurador
Nos termos do artigo 770 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os atos processuais no âmbito da Justiça do Trabalho obedecem a regras específicas quanto à publicidade, dias e horários. Com base nesse dispositivo, assinale a alternativa que está de acordo com a norma.
A Os atos processuais na Justiça do Trabalho devem ser realizados exclusivamente em horário comercial, das 8h às 18h.
B Os atos processuais são públicos, salvo quando o interesse social justificar sigilo, e podem ser realizados das 6h às 20h nos dias úteis.
C A publicidade dos atos processuais trabalhistas é sempre restrita às partes e advogados, por força da proteção ao sigilo judicial.
D A penhora, como ato processual, somente pode ser realizada em dias úteis e no horário das 6h às 20h.
E É vedada a realização de qualquer ato processual aos domingos ou feriados, ainda que com autorização judicial.

A letra "B" corresponde ao teor do art. 770 da CLT, ou seja, afirma que os atos processuais são realizados das 6h às 20h, nos dias úteis, sendo públicos, salvo se houver necessidade de sigilo. Sempre importante frisar que as audiências são realizadas das 8h às 18h (e não das 6h às 20h), conforme art. 813 da CLT.

Questão mais antiga também tratou da exceção contida no § único do art. 770 da CLT, que trata da realização da penha em domingos e feriados por determinação expressa do Juiz. Vejamos:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 17ª Região (ES) Prova: FCC - 2022 - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Área Judiciária
A distribuidora de água mineral Cristalina sofreu a penhora em um bem de sua propriedade, decorrente de uma execução trabalhista que é devedora, em um domingo, no dia 09/01/2022. Considerando o que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, a penhora revelou-se



A ilegal, uma vez que no período de 20/12/2021 a 20/01/2022 os prazos processuais encontravam-se suspensos, além do que os atos judiciais não podem se realizar em nenhuma hipótese fora dos dias úteis.

B legal, desde que tenha havido expressa autorização judicial para sua realização em dia não útil, sendo que de 20/12/2021 a 20/01/2022 os prazos processuais encontravam-se suspensos, não podendo se realizar apenas audiências e sessões de julgamento.

C ilegal, uma vez que no período de 20/12/2021 a 20/01/2022 os prazos processuais encontravam-se interrompidos, além do que os atos judiciais não podem se realizar em nenhuma hipótese fora dos dias úteis.

D legal, uma vez que no período de 20/12/2021 a 19/01/2022 os prazos processuais encontravam-se suspensos, além do que os atos judiciais não podem se realizar em nenhuma hipótese fora dos dias úteis.

E legal, ficando a critério do oficial de justiça sua realização em dia não útil, se caso entenda dessa forma para salvaguardar a realização do ato, sendo que de 20/12/2021 a 19/01/2022 os prazos processuais encontravam-se suspensos, não podendo se realizar apenas audiências e sessões de julgamento.

A assertiva "B" é considerada correta, pois fala em autorização expressa do Juiz para realizar a penhora em dias não úteis, além de frisar que o art. 775-A da CLT proíbe apenas a realização de sessões de julgamento e audiências no período de 20/12 a 20/01 e não a prática de outros atos.

Além disso, os artigos 771, 772 e 773 da CLT também tratam dos atos processuais, apesar de não serem muito cobrados nos concursos, devem ser conhecidos, razão pela qual são transcritos a seguir:

Art. 771 - Os atos e termos processuais poderão ser escritos a tinta, datilografados ou a carimbo.

Art. 772 - Os atos e termos processuais, que devam ser assinados pelas partes interessadas, quando estas, por motivo justificado, não possam fazê-lo, serão firmados a rogo, na presença de 2 (duas) testemunhas, sempre que não houver procurador legalmente constituído.

Art. 773 - Os termos relativos ao movimento dos processos constarão de simples notas, datadas e rubricadas pelos secretários ou escrivães.

PRAZOS PROCESSUAIS

Prazo é o tempo de que se dispõe para a prática de um determinado ato processual. Trata-se de instituto extremamente importante em direito processual, pois está interligado ao princípio da *preclusão*, já estudado, que possui como uma de suas espécies a *preclusão temporal* (art. 223 do CPC).



Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.



Classificação

Diversas são as classificações em relação aos prazos processuais, levando em consideração, por vezes, quem os determina, o fato de poderem ou não ser alterados e o destinatário.

✓ Legais, judiciais e convencionais

Em relação à determinação dos prazos, estes podem ser *legais*, *judiciais* e *convencionais*, se o criador for, respectivamente, a lei, o Juiz ou as partes (mediante convenção).

A regra quanto à determinação dos prazos é que sejam legais, isto é, criados pela lei. Por questão de segurança jurídica e visando a concretização do princípio da isonomia, o legislador deve criar os prazos de que dispõem os sujeitos processuais para a prática de atos no decorrer da marcha processual.



Ocorre que nem todas as situações processuais foram pensadas pelo legislador, que não impôs prazo para a prática de todos os atos processuais. Assim, diante dessa impossibilidade, delegou ao Magistrado, no caso concreto, a determinação do prazo que atenda à situação concreta, ou seja, um prazo razoável para que se realize o ato. Surgem assim os **prazos judiciais**, determinados *in concreto*, para a prática de determinado ato. Verifica-se que em relação aos prazos legais, o legislador tratou de situações genéricas (recursos, defesa, etc.), ao passo que nos judiciais o ato é concreto.

Geralmente nos prazos judiciais, o legislador afirma que o *jugador determinará a prática do ato em prazo razoável*, que em duas demandas que tramitem perante o mesmo rito e juízo, podem ser diferentes, tendo em vista a complexidade da causa.

Aqui temos que destacar o art. 218 do CPC, que em seu §1º diz que o Juiz fixará os prazos levando em consideração a complexidade do ato.

Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1º Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato.

O art. 76 do CPC é um **bom exemplo de prazo judicial**, que pode ser utilizado perfeitamente nos domínios do processo do trabalho, tendo em vista a preocupação com economia e celeridade processuais. No referido artigo, o legislador fixou que:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

Por fim, por representarem número bastante restrito, os **prazos convencionais** são aqueles definidos por acordo (convenção) das partes. Nessas situações, os litigantes possuem certa liberdade para definir os prazos processuais. Situação típica encontra-se no art. 313, §4º do CPC, que prevê a suspensão do prazo por convenção das partes, hipótese em que o prazo será por elas estipulado, tendo por máximo 6 (seis) meses. Verifica-se que a liberdade na definição não é absoluta, e sim, relativa, uma vez que o legislador limita a definição a um prazo máximo. Situação diversa poderia impedir o Estado de exercer a sua função constitucional de analisar e decidir conflitos.



Art. 313. *Suspende-se o processo: II - pela convenção das partes; § 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.*

Exemplo: Em uma ação trabalhista movida por João em face de empresa Alfa, as partes começaram a conversar sobre a possibilidade de ser feito acordo. O pedido estava em R\$100.000,00 e o ex-empregador, num primeiro momento, ofertou R\$50.000,00. Para que as partes pudessem conversar com tranquilidade, sem pressa, resolveram suspender o processo pelo prazo de 4 (quarto) meses. Nesse período, nenhum ato processual foi realizado. Após o prazo, sem que fosse informado o acordo, o Juiz determinou que o processo voltasse ao seu curso normal, proferindo a sua sentença.

✓ Dilatórios e peremptórios

A presente classificação **leva em consideração a natureza dos prazos**, considerando-se dilatórios os prazos que podem sofrer alteração, alargamento, ou seja, os prazos que admitem prorrogação pelo juiz quando solicitado pelas partes, conforme art. 222 do CPC.

Art. 222. *Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 (dois) meses. § 1º Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. § 2º Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para prorrogação de prazos poderá ser excedido.*

Contudo, em decorrência da marcha processual e do interesse do legislador em proporcionar o andamento célere do processo, a maioria dos prazos processuais é classificada como peremptório, estando intimamente associados ao instituto de preclusão, que impede a prática do ato processual após o término do prazo estipulado.

O prazo recursal é apenas um exemplo de prazo peremptório. Se a parte possui 8 (oito) dias para interpor recurso, ao término daquele 8º dia haverá preclusão, com a consequente perda da possibilidade de manejo do recurso.



No CPC ainda há uma norma, contida no §1º do art. 222, que diz ser impossível ao Juiz reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Vejam que a redução traria prejuízos, sendo possível apenas com a concordância das partes do processo.

§ 1º Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes.

A ocorrência da preclusão temporal encontra-se prevista no art. 223 do CPC, que a prevê como regra que comporta exceção, sendo essa ligada à ocorrência de justa causa. Nessa hipótese, a não realização do ato no prazo determinado acarretará a relevação da pena, com fixação de novo prazo, a ser estipulado pelo Magistrado.

Justa causa é considerada pelo §1º, do art. 223, do CPC como o evento imprevisível, que trouxe consequências negativas à parte e que não podia ser evitado.

Importante destacar que mesmo os prazos peremptórios podem, excepcionalmente, ser prorrogados na hipótese do art. 222 do CPC, que trata das comarcas com dificuldade de transporte e em havendo calamidade pública.

Exemplo: fui condenado ao pagamento de R\$100.000,00, razão pela qual estou preparando o meu recurso ordinário. No último dia do prazo para a interposição do recurso, toda a cidade foi surpreendida com uma chuva que inundou todas as ruas, travou todo o trânsito, acarretou a morte de algumas pessoas, ou seja, houve um desastre total. Em virtude do caos, não consegui interpor o meu recurso. O Juiz, considerando tratar-se de justa causa, permitiu a prática do ato no dia útil seguinte, conforme art.223, do CPC,já que o evento era imprevisto.

✓ Impróprios e próprios



A última classificação leva em consideração o destinatário da norma: sendo o Estado, que atua por meio do Juiz, Ministério Público *fiscal da lei*, perito, dentre outros, o prazo será considerado *impróprio*; se as partes, os prazos serão próprios.

Se o Juiz possui 30 (trinta) dias para decidir, de acordo com o art. 226, III, do CPC, deverá fazê-lo naquele prazo. Contudo, a desobediência não acarreta a perda da possibilidade de atuar posteriormente, isto é, se não decidir no prazo legal, poderá fazê-lo posteriormente. Em outras palavras, não haverá preclusão.

Característica importante dos prazos impróprios é a ausência de preclusão, já que o destinatário é o próprio Estado, através do qual é exercida a função jurisdicional.

Art. 226. O juiz proferirá: III - as sentenças no prazo de 30 (trinta) dias.

Já os prazos próprios são destinados às partes, que devem cumpri-los sob pena de preclusão temporal (art. 223 do CPC). Se a lei fixa que o recurso ordinário deve ser interposto em 8 (oito) dias, a parte deverá agir dentro do prazo destacado, sob pena de não poder interpor mais o recurso, gerando o trânsito em julgado por consequência. É importante lembrar que a preclusão temporal é uma regra que possui por exceção a ocorrência de *justa causa*, que poderá relevar a pena processual, permitindo a prática do ato processual mesmo que a destempo.

A parte deverá demonstrar ao Juiz a ocorrência de um evento imprevisível, que o impediu de realizar o ato processual no prazo, como um acidente grave, sendo que o Magistrado, ao reconhecer a justa causa, concederá à parte um prazo para a prática de ato, que pode ser igual ou diferente do prazo originário.

Por fim, o fato da parte não ter requerido a produção de determinado meio de prova no momento oportuno, gera preclusão e, conseqüentemente, perda daquela possibilidade, salvo se o Magistrado, por meio de seus *poderes instrutórios* (art. 370 do CPC), determinar de ofício a produção da prova. Não poderá a parte insistir diante do indeferimento, já que houve preclusão.



Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Uma questão recente sobre atos e prazos processuais serve para demonstrar como as bancas de concursos cobram o tema. Vejamos:

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 18ª Região (GO) Prova: FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal

Considere as assertivas abaixo a respeito da prática de atos processuais e seus prazos na Justiça do Trabalho:

- I. Os atos processuais serão públicos salvo quando o contrário determinar o interesse social, e realizar-se-ão nos dias úteis das 6 às 20 horas.
- II. Apenas mediante autorização expressa do magistrado poderá ser efetivada penhora de bens aos domingos, sendo vedada, ainda que com essa autorização, nos feriados.
- III. Entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, os prazos processuais na Justiça do Trabalho ficam interrompidos.
- IV. O período que se inicia em 21 de dezembro e termina em 19 de janeiro é de suspensão dos prazos na Justiça do Trabalho, não podendo ser realizadas audiências e sessões de julgamento.
- V. Os prazos processuais podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário nas hipóteses de força maior devidamente comprovada

Conforme a Consolidação das Leis do Trabalho, está correto o que se afirma APENAS em

- A III e IV.
- B I e V.
- C II e IV.
- D I e II.
- E III e V.

A letra "B" traz os itens I e V como os únicos corretos. Vejam que os atos processuais podem ser realizados nos dias úteis das 6h às 20h, podendo ser realizados em domingos e feriados com autorização expressa do Juiz. No período de 20 de dezembro a 20 de janeiro os prazos ficam suspensos. Por fim, os prazos podem ser prorrogados por determinação do Juiz quando necessário.

Ausência de Estipulação do Prazo



Já foi dito anteriormente que no *silêncio* da lei, o Juiz determinará a prática de ato em prazo razoável, isto é, determinando em um caso concreto, de acordo com a complexidade do ato. Assim:

Ausência de estipulação legal → Juiz determina prazo razoável

Mas o que ocorreria se o Julgador não fixasse o prazo de acordo com a complexidade da causa? No silêncio da lei e do Juiz, qual é o prazo de que dispõe a parte para a prática do ato processual?

Ausência de estipulação do prazo pela lei



Ausência de estipulação do prazo pelo julgador



Aplica-se o art. 218 do CPC – Prazo automático de 5 (cinco) dias.

Nessa situação, adota-se o art. 218, §3º do CPC, que afirma ser o prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que no silêncio do legislador e do julgador, as partes devem estar atreladas a alguma regra sobre o prazo de que dispõem. Assim, se a parte for intimada para “*juntar aos autos o contrato social da reclamada*”, como não há prazo legal sobre a matéria e o juiz não fixou prazo concreto, o contrato social deverá ser juntado aos autos dentro de 5 (cinco) dias.

Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 3º Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.

Exemplo: imagine que o Juiz da 10ª Vara do Trabalho Tenha determinado à parte a juntada de um documento, entendido por aquele como indispensável ao julgamento dos pedidos. A parte tenha sido intimada para o ato, constando na intimação apenas o que segue: “Ao reclamante, para juntar aos autos o laudo medico xxx”. Como não



há indicação do prazo em lei e o Juiz não fixou o mesmo, a parte terá 5 dias para juntar o laudo medico, conforme art. 218 do CPC.

Prerrogativas de Prazo

Alguns entes possuem prerrogativas de prazos, o que significa dizer que o legislador, por considerá-los diferentes (desiguais), criou normas diversas no que toca aos prazos, concedendo prazos maiores em comparação àqueles despossuídos de tais prerrogativas.

O primeiro destaque atinge as pessoas jurídicas de direito público, cujo prazo para contestar é contado em quádruplo, assim como o prazo para recurso é em dobro, segundo disposição contida no Decreto-Lei 779/69. Ao se mencionar "pessoas jurídicas de direito público", encontram-se incluídas na prerrogativa a União, os Estados, Municípios, autarquias e fundações públicas, o que significa dizer que as empresas públicas e sociedades de economia mista possuem os mesmos prazos dos particulares.

As empresas públicas e sociedades de economia mista estão excluídas da regra em referência por possuírem personalidade jurídica de direito privado, o que significa dizer que as normas aplicáveis são aquelas previstas para as empresas privadas em geral.

Mas o que significa dizer, na prática, que aqueles entes possuem prazo em quádruplo para apresentar defesa? No processo do trabalho, como ainda será estudado em profundidade, a defesa é apresentada em audiência, sendo que esse ato será designado com intervalo mínimo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento de notificação, o que, em outras palavras, representa dizer que o reclamado terá pelo menos 5 (cinco) dias para preparar a documentação e defesa para apresentação em audiência. Para as pessoas jurídicas de direito público, o prazo mínimo entre o recebimento da notificação e a realização da audiência, momento em que poderá ser apresentada a defesa, deve ser de, no mínimo, 20 (vinte) dias, isto é, o quádruplo se comparado aos particulares.

O Ministério Público possui a prerrogativa de prazo em dobro (**e não mais em quádruplo**), por aplicação subsidiária do art. 180 do CPC, seja quando atua como fiscal da lei ou como parte. Nos termos do dispositivo do Código de Processo Civil, poderá o MP:



- Apresentar defesa em prazo duplo (não mais em quádruplo como era no art. 188 do CPC/73);
- Recorrer em prazo duplo – se o prazo recursal trabalhista é, em regra, de 8 (oito) dias, para o Ministério Público, será de 16 (dezesesseis) dias.



Importante destacar que a prerrogativa de prazo para recurso das pessoas jurídicas de direito público e Ministério Público não alcança o prazo para apresentação de contrarrazões, que é sempre simples. A prerrogativa existe apenas quando aqueles entes interpõem recurso e não quando respondem ao apelo. Todavia, há entendimentos contrários de alguns doutrinadores dizendo ser sim aplicável o prazo em dobro para contrarrazões, de acordo com o CPC.

Art. 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º. § 1º Findo o prazo para manifestação do Ministério Público sem o oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. § 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o Ministério Público.

Para a doutrina, vem prevalecendo o entendimento de que para a Fazenda Pública NÃO se aplica o CPC, uma vez que temos o DL 779/69 disciplinando a matéria.

Mais uma vez, considerando a importância da regra e os equívocos que podem dela surgir, destaca-se a inaplicabilidade do art. 229 do CPC. Não há no processo do trabalho a prerrogativa de prazo para os litisconsortes que possuem diferentes procuradores, como há no processo civil. Na seara trabalhista, independentemente dos litisconsortes estarem representados por iguais ou diferentes procuradores, o prazo será sempre simples. Essa informação consta na OJ nº 310 da SDI-1 do TST.

Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.



OJ 310 SDI-1 do TST: Inaplicável ao processo do trabalho a norma contida no art. 229, caput e §§ 1º e 2º, do CPC de 2015 (art. 191 do CPC de 1973), em razão de incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente.

Sobre o tema tivemos uma questão recente. Vejamos:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 9ª REGIÃO (PR) Prova: FCC - 2022 - TRT - 9ª REGIÃO (PR) - Analista Judiciário - Área Judiciária

Eliaana ingressou com reclamação trabalhista contra sua ex-empregadora, a Empresa de Serviços Terceirizados FZ Ltda., e também contra a tomadora dos serviços, a Concessionária de Automóveis VM Ltda., que estão representadas por advogados diferentes, cada qual pertencente a seu próprio escritório de advocacia. O feito, em trâmite eletrônico, foi julgado procedente em parte. No caso de interposição de recurso ordinário pelas partes e tendo em vista a jurisprudência pacífica do TST,

A aplica-se subsidiariamente ao processo trabalhista a regra do processo civil, de que, no caso de litisconsórcio com procuradores e escritórios diferentes, o prazo será contado em dobro.

B o prazo é de 8 dias, não sendo aplicada no processo trabalhista a regra de que é contado em dobro o prazo para litisconsortes com procuradores diferentes, de escritórios de advocacia distintos.

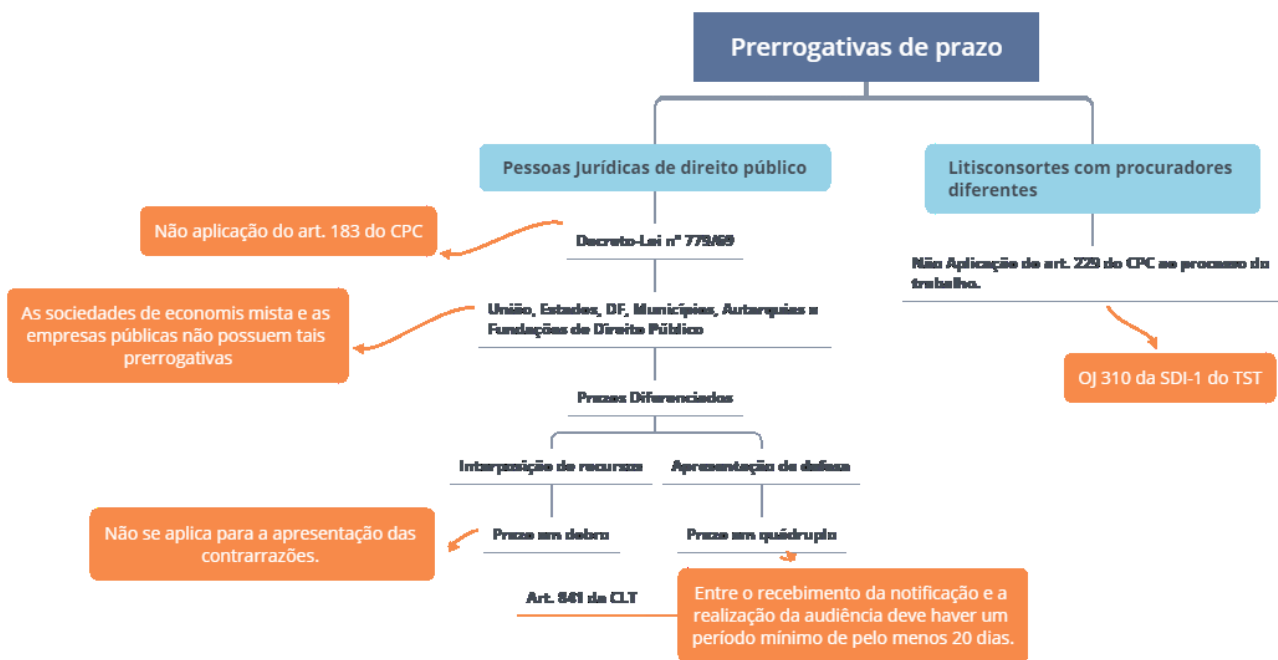
C somente no caso de processos físicos e que ainda não foram digitalizados para o meio eletrônico, o litisconsórcio com advogados e escritórios diferentes acarreta a aplicação da regra processual civil do prazo em dobro.

D aplica-se, subsidiariamente ao processo trabalhista, a regra do processo civil, com procuradores diferentes, desde que requerido pelas partes na primeira oportunidade em que devam se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

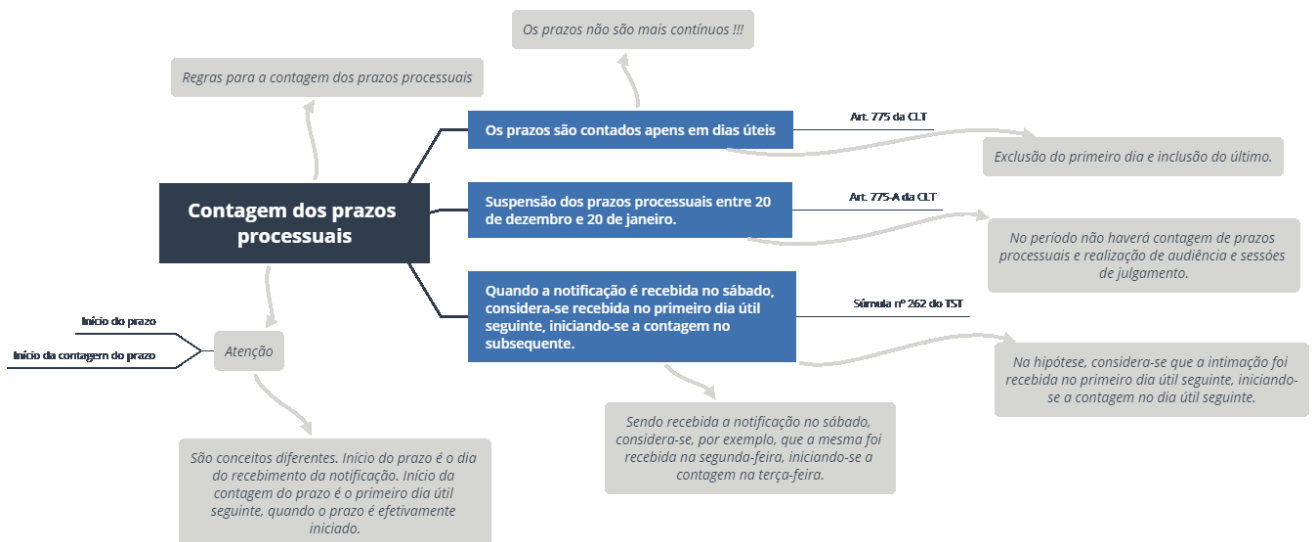
E somente na fase de execução, os prazos são contados em dobro para litisconsórcio com diferentes procuradores, não se aplicando, portanto, nessa fase processual.

A resposta é a letra "B", com base na OJ 310 da SDI-1 do TST, já que o prazo é simples - 8 dias - não se aplicando a dobra do prazo pelo fato dos litisconsortes possuírem diferentes procuradores.





Regras sobre contagem dos prazos



A partir da entrada em vigor da Lei 13.467/17, denominada de reforma trabalhista, os **prazos processuais serão contados em dias úteis**, assim como ocorre com o processo civil. Agora, os dois sistemas passam a ser idênticos.



No CPC, é o art. 219 que destaca a contagem apenas nos dias úteis, o que exclui a contagem dos dias em que não há expediente forense, como sábados, domingos e feriados. Vejamos o dispositivo do CPC:

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.

A reforma trabalhista implementou a modificação do art. 775 da CLT, que passa a ser assim redigido:



Art. 775. Os prazos estabelecidos neste Título serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento.

Trago uma questão simples do ano de 2025 sobre prazos processuais pois possui informações relevantes para nossa análise:

Ano: 2025 Banca: Instituto Access Órgão: Prefeitura de Apiaí - SP Prova: Instituto Access - 2025 - Prefeitura de Apiaí - SP - Advogado

Considerando as Normas que regem os prazos processuais no âmbito da Justiça do Trabalho, especialmente conforme previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e no Código de Processo Civil (CPC), aplicável de forma subsidiária, assinale a alternativa correta a respeito dos prazos no processo trabalhista.

A Os prazos processuais são automaticamente prorrogáveis.

B O prazo para interposição de recurso ordinário é de 8 dias, contados da intimação da decisão.

C Os prazos são contados em dias úteis, conforme o Código de Processo Civil.

D A contestação é apresentada 15 dias após a audiência inicial.

A letra "B" é a correta, afirmando que o prazo do recurso ordinário é de 8 dias contados da intimação da decisão. Praticamente todos os recursos trabalhistas são interpostos nesse prazo. Somente um - embargos de declaração - é oposto em 5 dias, mas todos contados da intimação da decisão. Vamos analisar a letra "C", a mais perigosa da questão. Os prazos são contados em dias úteis, conforme o Código de Processo Civil. Qual é o erro da assertiva? No processo do



trabalho, neste ponto, não se aplica o CPC, mas a CLT que afirma expressamente que os prazos são contados em dias úteis. Não precisa trazer o CPC para o processo do trabalho neste aspecto.

Prosseguindo no estudo do tema, é imprescindível diferenciar **início do prazo** e **início da contagem do prazo**, considerados pelas Súmulas nº 1 e 262 do TST, nos seguintes termos:



- **Início do prazo:** se dá com a ciência do ato a ser realizado, ou seja, com o recebimento da notificação. Assim, se recebida aquela numa sexta-feira, o início do prazo será naquele mesmo dia.
- **Início da contagem do prazo:** ocorrerá no primeiro dia útil seguinte ao início do prazo. Assim, se o início do prazo ocorreu numa sexta-feira, o início da contagem do prazo será na segunda-feira, caso dia útil, prosseguindo-se na contagem do prazo até o último dia.

SUM-1 PRAZO JUDICIAL (mantida) – Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial será contado da segunda-feira imediata, inclusive, salvo se não houver expediente, caso em que fluirá no dia útil que se seguir.

SUM-262 PRAZO JUDICIAL. NOTIFICAÇÃO OU INTIMAÇÃO EM SÁBADO. RECESSO FORENSE (redação do item II alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 19.05.2014) - Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014 I - Intimada ou notificada a parte no sábado, o início do prazo se dará no primeiro dia útil imediato e a contagem, no subsequente. (ex-Súmula nº 262 - Res. 10/1986, DJ 31.10.1986) II - O recesso forense e as férias coletivas dos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho suspendem os prazos recursais.

Como saber qual é o primeiro e o último dia de um prazo de 5 (cinco) dias para a juntada de determinado documento? Ou o primeiro e último dia para a interposição de um recurso? A



memorização das seguintes regras impedirá a ocorrência de qualquer falha na contagem dos referidos prazos:

- **1ª regra:** ao contar o prazo, será excluído o primeiro dia (início do prazo, dia da ciência) e incluído o último, ou seja, o ato poderá ser realizado até o último momento do expediente forense do último dia. Assim, se o último dia do prazo for uma terça, poderá ser utilizado aquele dia em sua integralidade.

Sendo a parte intimada na sexta-feira, esse dia será excluído, não sendo contado para fins do prazo processual.

- **2ª regra:** o primeiro e o último dia do prazo devem cair em dias úteis, ou seja, não há início ou fim de prazo em dias não úteis, que são aqueles em que não há expediente forense, tais como: sábados, domingos e feriados, prorrogando-se o prazo para o primeiro dia útil seguinte.

Sendo a parte intimada na sexta-feira, esse dia será excluído, iniciando-se o prazo apenas na segunda-feira, caso seja dia útil, já que em sábados, domingos e feriados não há início de prazo.

Se o prazo terminar em um sábado, domingo ou feriado, será prorrogado para o próximo dia útil, já que o último dia deve ser útil.

- **3ª regra:** considera-se dia não útil aquele que o expediente forense não for completo, isto é, se o expediente terminar antes da hora normal, o prazo será prorrogado para o próximo dia útil.

Se por qualquer motivo não houver expediente forense completo (suspeita de bomba, falta de luz, etc.), o prazo será prorrogado para o próximo dia útil, uma vez que a parte possui direito a praticar o ato até o último minuto do último dia.



- **4ª regra:** caso o sábado, domingo ou feriado estiverem no curso do prazo, ou seja, se o início da contagem do prazo se der antes desses dias, eles não serão mais contados, já que apenas os dias úteis são contados a partir da entrada em vigor da Lei 13.467/17 (reforma trabalhista).

Sendo intimada a parte na quinta-feira, esse dia será excluído, iniciando-se a contagem na sexta-feira, se dia útil. O sábado e o domingo não serão contados, por não serem dias úteis. O art. 775 da CLT prevê a contagem apenas dos dias úteis.

- **5ª regra:** caso a intimação seja realizada no sábado ou outro dia sem expediente forense, o prazo será contado da seguinte maneira: considerar-se-á intimada a parte no primeiro dia útil seguinte, excluindo-se tal dia e iniciando-se a contagem no subsequente, se útil. Essa regra está disposta na Súmula nº 262 do TST, relacionada à intimação no sábado.

Sendo intimado no sábado, presumir-se-á intimado na segunda-feira, iniciando-se a contagem na terça-feira. O aluno deve ter atenção especial, pois a tendência é pensar que o prazo possui início na segunda-feira, o que está errado, já que inicia a contagem na terça-feira.

Uma questão recente de concursos sobre contagem de prazos segue abaixo. Vejamos:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 14ª Região (RO e AC) Prova: FCC - 2022 - TRT - 14ª Região (RO e AC) - Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal
A Distribuidora de Água Querida Ltda. foi revel em reclamação trabalhista movida por Helena. Entretanto, recebeu a sentença proferida por via postal, pretendendo ingressar com recurso ordinário. A intimação da sentença foi recebida no dia 16/12 (sábado). Assim, considerando-se que não ocorreram feriados locais, a data final para interposição do referido recurso, de acordo com a CLT e o entendimento pacificado do TST, é
A 23/01.
B 29/01.
C 31/01.
D 22/01.
E 30/01



A assertiva correta é a letra "E", considerando-se a aplicação conjunta da Súmula 262 do TST e o art. 775-A da CLT. Percebam que a intimação ocorreu no dia 16/12 (sábado) o que faz com que o prazo tenha início na terça-feira, dia 19/12. A partir do dia 20 de dezembro até 20 de janeiro o prazo fica suspenso. Ao retornar, conta-se o restante dos dias e o último dia - 8ª dia - será em 30 de janeiro.

Vamos para mais uma questão sobre contagem dos prazos para vocês verem como as bancas utilizam as regras acima expostas:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 14ª Região (RO e AC) Prova: FCC - 2022 - TRT - 14ª Região (RO e AC) - Técnico Judiciário - Área Administrativa

Vitor e Marília estão estudando juntos para um concurso público e se depararam com a seguinte questão referente a prazos processuais no processo eletrônico: o Acórdão que negou provimento a um recurso ordinário foi disponibilizado em 11/11 (6ª feira), mas com data de 10/11 (5ª feira). Sabendo-se que o dia 15/11 (3ª feira) é feriado nacional e que em 14/11 haverá expediente normal no Tribunal Regional do Trabalho, a data final para interposição de recurso de revista será

- A 24/11.
- B 23/11.
- C 22/11.
- D 21/11.
- E 18/11.

Muito cuidado com a questão, pois existe uma pegadinha. A questão disse que é processo eletrônico, então a regra é: disponibilização em um dia + publicação no dia útil seguinte + início do prazo no subsequente. Assim, se disponibiliza hoje, publica amanhã (dia útil) e começa a contar o prazo depois de amanhã (diá útil).

O problema da questão é que falaram que foi disponibilizado no dia 11/11 com data de 10/11, ou seja, foi disponibilizado no dia 10, publicado no dia 11 e começou a contar no primeiro dia útil seguinte, que será na segunda-feira, dia 14/11, dia normal de expediente. Não será contado o dia 15/11 por ser feriado. Então contamos o 1º dia em 14/11, o 2º em 16/11 e, sendo o prazo de 8 dias - prazo do recurso de revista - o último dia será em 24/11, razão da resposta ser a letra "A".

Por fim, destaque para a regra contida na Súmula nº 385 do TST, que trata da demonstração de feriado local ou de dia sem expediente forense, quando da interposição do recurso.

FERIADO LOCAL OU FORENSE. AUSÊNCIA DE EXPEDIENTE. PRAZO RECURSAL. PRORROGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. (alterada em decorrência do CPC de 2015) – Incumbe à parte o ônus de provar, quando da interposição do recurso, a existência



de feriado local que autorize a prorrogação do prazo recursal (art. 1.003, § 6º, do CPC de 2015). No caso de o recorrente alegar a existência de feriado local e não o comprovar no momento da interposição do recurso, cumpre ao relator conceder o prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício (art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015), sob pena de não conhecimento se da comprovação depender a tempestividade recursal;II – Na hipótese de feriado forense, incumbirá à autoridade que proferir a decisão de admissibilidade certificar o expediente nos autos;III – Admite-se a reconsideração da análise da tempestividade do recurso, mediante prova documental superveniente, em agravo de instrumento, agravo interno, agravo regimental, ou embargos de declaração, desde que, em momento anterior, não tenha havido a concessão de prazo para a comprovação da ausência de expediente forense.



TOME NOTA!

Segundo a regra em estudo, **se houver algum feriado local** (municipal e estadual) que interfira na contagem do prazo recursal, em seu início ou término, esse deverá ser comprovado nos autos, para que o juízo de admissibilidade seja realizado corretamente, de forma que o TRT e TST tenham possibilidade de aferir corretamente a tempestividade do apelo. Na ausência de qualquer comprovação, serão levados em consideração apenas os feriados nacionais, de conhecimento público, o que pode levar os juízos a *quo* e *ad quem* a entender pela intempestividade, criando sérios prejuízos ao recorrente, mas que deverão ser suportados por ele, já que era seu ônus demonstrar qualquer anomalia na contagem do prazo ocasionada por feriado local. Observa-se que a súmula foi recentemente alterada passando a conceder à parte o prazo de 5 dias para que seja sanado o vício, ou seja, para que a parte comprove a ocorrência de feriado.

Exemplo 1: no dia 08/01/2014, uma quarta-feira, foi proferida sentença na sala de audiência da 10ª Vara do Trabalho de Vitória. No dia seguinte, dia 09/01, quinta-feira, foi o início da contagem do prazo recursal, ou seja, o 1ª dia dos 8 (oito) de que disponho para interpor o recurso ordinário.

Exemplo 2: digamos que uma empresa, reclamada na ação trabalhista, tenha sido intimada em um sábado para a juntada de documentos aos autos do processo. Como a intimação foi recebida no sábado, a empresa será considerada intimada na segunda-feira, primeiro dia útil, sendo excluído esse dia. O primeiro dia do prazo para a juntada dos documentos será na terça-feira, se dia útil.



Uma questão recente sobre prazos pode ser utilizada para demonstrar com as bancas cobram a disciplina "prazos processuais". Lembre-se que os prazos são contados nos dias úteis (não são contínuos), os atos processuais são realizados das 6h às 20h nos dias úteis, mas a penhora pode ser feita em domingos e feriados com autorização judicial expressa, o Juiz pode prorrogar os prazos quando necessário e que há a suspensão no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Vamos treinar agora:

Ano: 2020 Banca: FCC Órgão: AL-AP Prova: FCC - 2020 - AL-AP - Advogado Legislativo - Procurador

Em relação aos atos, e prazos processuais, no Direito Processual do Trabalho, conforme normas previstas na Consolidação das leis do Trabalho,

A os prazos que se vencerem entre os dias 20 de dezembro e 07 de janeiro ficarão interrompidos, assim como aqueles que ocorrem entre 01 de julho e 01 de agosto.

B ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito.

C os atos processuais realizar-se-ão nos dias úteis, apenas no horário compreendido entre as oito e as dezoito horas e serão públicos, salvo quando o contrário determinar o interesse público.

D diante da reforma trabalhista trazida pela Lei nº 13.467/2017, a penhora não poderá realizar-se em domingo ou em dia de feriado, independentemente de autorização judicial.

E os prazos estabelecidos na CLT contam-se com inclusão do dia do começo e exclusão do dia do vencimento e serão contínuos e irrelevantes.

A única assertiva correta é a letra "B", que trata da possibilidade de prorrogação dos prazos e inversão da ordem de produção de provas pelo Juiz do Trabalho para conferir maior celeridade processual.



Em 20 de Dezembro de 2017 foi publicada nova lei (Lei nº 13.545/2017) que incluiu o art. 775-A na CLT, adotando um procedimento já previsto no CPC, que é aquele que trata da suspensão dos prazos processuais da seguinte forma:

“Art. 775-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

§ 1º Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput deste artigo.



§ 2º Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento."

Este é, sem sombra de dúvidas, um dos temas mais cobrados nos concursos, com várias questões recentes. Vejamos:

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 18ª Região (GO) Prova: FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Analista Judiciário - Área Judiciária

O juízo do trabalho de Aparecida de Goiânia publica uma sentença em 3 de janeiro, condenando a empresa Terra Plana a pagar verbas rescisórias da sua ex-empregada Vênus. Pretendendo recorrer da sentença, com base no que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, a empresa deverá fazê-lo no prazo legal, contando-se o prazo a partir de

A 7 de janeiro, quando voltam a fluir os prazos na Justiça do Trabalho, pois de 20 de dezembro a 6 de janeiro os prazos estão suspensos.

B 21 de janeiro, quando voltam a fluir os prazos na Justiça do Trabalho, pois de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, os prazos estão suspensos.

C 7 de janeiro, quando voltam a fluir os prazos na Justiça do Trabalho, pois de 20 de dezembro a 6 de janeiro os prazos estão interrompidos.

D 20 de janeiro, quando voltam a fluir os prazos na Justiça do Trabalho, pois de 20 de dezembro a 20 de janeiro os prazos estão suspensos.

E 20 de janeiro, quando voltam a fluir os prazos na Justiça do Trabalho, pois de 20 de dezembro a 19 de janeiro os prazos estão interrompidos.

A letra "B" é considerada correta, na medida em que os prazos voltam a correr no dia 21 de janeiro, pois de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, ficam suspensos, sem audiências e sem sessões de julgamento. Logo, os prazos são contados até o dia 19 de dezembro e voltam no dia 21 de janeiro.

Mais uma questão sobre o tema:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 5ª Região (BA) Prova: FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Área Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador Federal

Conforme o que está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho no tocante aos prazos processuais, no período compreendido entre

A 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, do ano seguinte, os prazos processuais estão suspensos na Justiça do Trabalho, podendo ser realizadas audiências a critério do magistrado.

B 19 de dezembro e 21 de janeiro, inclusive, do ano seguinte, os prazos processuais estão suspensos na Justiça do Trabalho, não podendo ser realizadas audiências nem sessões de julgamento.



C 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, do ano seguinte, os prazos processuais estão suspensos na Justiça do Trabalho, não podendo ser realizadas audiências nem sessões de julgamento.

D 19 de dezembro e 21 de janeiro, inclusive, do ano seguinte, os prazos processuais estão suspensos na Justiça do Trabalho, podendo ser realizadas audiências a critério do magistrado.

E 20 de dezembro e 19 de janeiro, inclusive, do ano seguinte, os prazos processuais estão suspensos na Justiça do Trabalho, podendo ser realizadas audiências a critério do magistrado.

A resposta é a letra "C", que é na verdade reprodução do art. 775-A da CLT, em verdadeiro "copia e cola". Durante o período - 20/12 a 20/01 - não há contagem de prazos, sessões de julgamento e audiências.

NULIDADES PROCESSUAIS

Princípios relacionados às nulidades

- **Princípio da Instrumentalidade das formas:** previsto nos artigos 188 e 277 do CPC, também é denominado de *princípio da finalidade*, pois demonstra claramente que atingir a finalidade do ato processual é mais importante do que simplesmente seguir-se a forma imposta por lei. Em outras palavras, se a finalidade for atingida mesmo com desrespeito à forma, o ato é válido. Assim, mesmo que a citação não seja entregue ao real destinatário no endereço correto, se esse souber da demanda judicial e vier aos autos, apresentando defesa, a ausência de prejuízo fará com que o ato seja válido. O termo "finalidade" é a palavra-chave do princípio.

Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preenchem a finalidade essencial.

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

- **Princípio da Transcendência ou prejuízo:** disposto no art. 794 da CLT, o princípio aduz que somente haverá nulidade se do vício decorrer prejuízo. Isto porque do conceito



de nulidade extrai-se a seguinte formula: nulidade = erro de forma + prejuízo. Se não houver prejuízo para aquele que é beneficiado pelo ato, não há razão para repetir-se a prática daquele, uma vez que a formalidade existe para proteger e, por isso, evitar prejuízos decorrentes de sua violação.

Art. 794 - Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho só haverá nulidade quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes.

- **Princípio da preclusão ou convalidação:** conforme já estudado em tópico próprio, preclusão é a perda da possibilidade de realizar-se um ato processual e são 3 (três) as espécies: temporal, lógica e consumativa. O princípio da preclusão ou convalidação é aplicável às nulidades relativas, que são aquelas que devem ser alegadas pelas partes em momentos oportunos, sob pena de não se poder mencioná-las no processo. Exemplo clássico é a incompetência relativa, por exemplo, territorial, que deve ser alegada através de exceção prevista no art. 800, da CLT. A não apresentação daquela tese de defesa, por conveniência ou esquecimento, impede a futura discussão acerca do vício, já que houve preclusão e, portanto, perda da possibilidade de alegação futura.
- **Princípio da economia processual:** o primado da economia processual foi levado em consideração pelo legislador trabalhista ao redigir os artigos 796, "a" e 797 da CLT, que em síntese demonstram que a nulidade do ato processual somente deve ser declarada como última opção, quando não for possível suprir a sua falta ou repetir-se o ato. Da mesma forma, quando se for declarar a nulidade de um ato processual, deve-se atentar para a regra acerca do aproveitamento dos atos processuais, descrita no art. 282 do CPC, já que a nulidade de um ato processual pode acarretar ou não a nulidade dos demais, devendo o Poder Judiciário declarar aqueles que são atingidos pela nulidade.

Art. 796 - A nulidade não será pronunciada: a) quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato;

Art. 797 - O juiz ou Tribunal que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende.



- **Princípio da utilidade:** também denominado de *princípio da causalidade ou interdependência*, encontra previsão no art. 798 da CLT e 281 do CPC e, em síntese, demonstra que os atos processuais são concatenados, mas que, em certas situações, a nulidade de um não prejudica os demais, posteriores ao viciado. O dispositivo celetista diz que *"a nulidade do ato não prejudicará senão os posteriores que dele dependam ou sejam consequência"*. Assim, os atos posteriores, por serem independentes, serão preservados, podendo ocorrer ainda de um mesmo ato complexo ser anulado apenas em parte.

Art. 798 - A nulidade do ato não prejudicará senão os posteriores que dele dependam ou sejam consequência.

Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.

- **Princípio do interesse:** trata-se de reflexo do adágio *"ninguém poderá se valer da própria torpeza"*, ou seja, aquele que realizou a conduta capaz de gerar a nulidade, não pode argui-la para benefício próprio. Tratado no art. 796, b da CLT, diz que a nulidade não será pronunciada quando arguida por quem lhe tiver dado causa.

Art. 796 - A nulidade não será pronunciada: b) quando arguida por quem lhe tiver dado causa.

Exemplo: João trabalhou em São Paulo/SP, tendo sido demitido sem receber qualquer verba rescisória. Retornou à sua cidade natal, Rio de Janeiro/RJ, onde ajuizou ação trabalhista. Ao ser citada, a empresa foi ao Rio de Janeiro, no dia e hora da audiência, e apresentou a contestação. Nada falou sobre a incompetência relativa, ou seja, que a cidade do Rio de Janeiro não é competente. Com a inércia da empresa, a cidade do Rio de Janeiro, que não era competente, passou a ser competente. Trata-se de nulidade relativa, que tinha que ser alegada pela parte reclamada, mas não o foi.



Assim, não será mais possível a alegação do vício, isto é, houve a convalidação do vício, que deixou de existir.

Em questão aplicada em 2025, este princípio foi lembrado pela banca, nos seguintes termos:

Ano: 2025 Banca: IESES Órgão: MSGás Prova: IESES - 2025 - MSGás - Analista de Processos Organizacionais - Direito

Conforme o art. 796 da CLT assinale a alternativa correta:

- A A nulidade será pronunciada quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato.
- B Não há hipótese de ser pronunciada a nulidade no processo trabalhista.
- C A nulidade poderá ser pronunciada quando arguida pela parte que lhe deu causa.
- D A nulidade não será pronunciada quando arguida pela parte que lhe deu causa.

A assertiva correta é a letra "D", que demonstra a aplicação do princípio do interesse, segundo o qual a parte que deu causa à nulidade não pode argüir o vício.

Outra questão do ano de 2025 trata do tema, agora de forma mais abrangente em relação aos vários princípios referentes às nulidades:

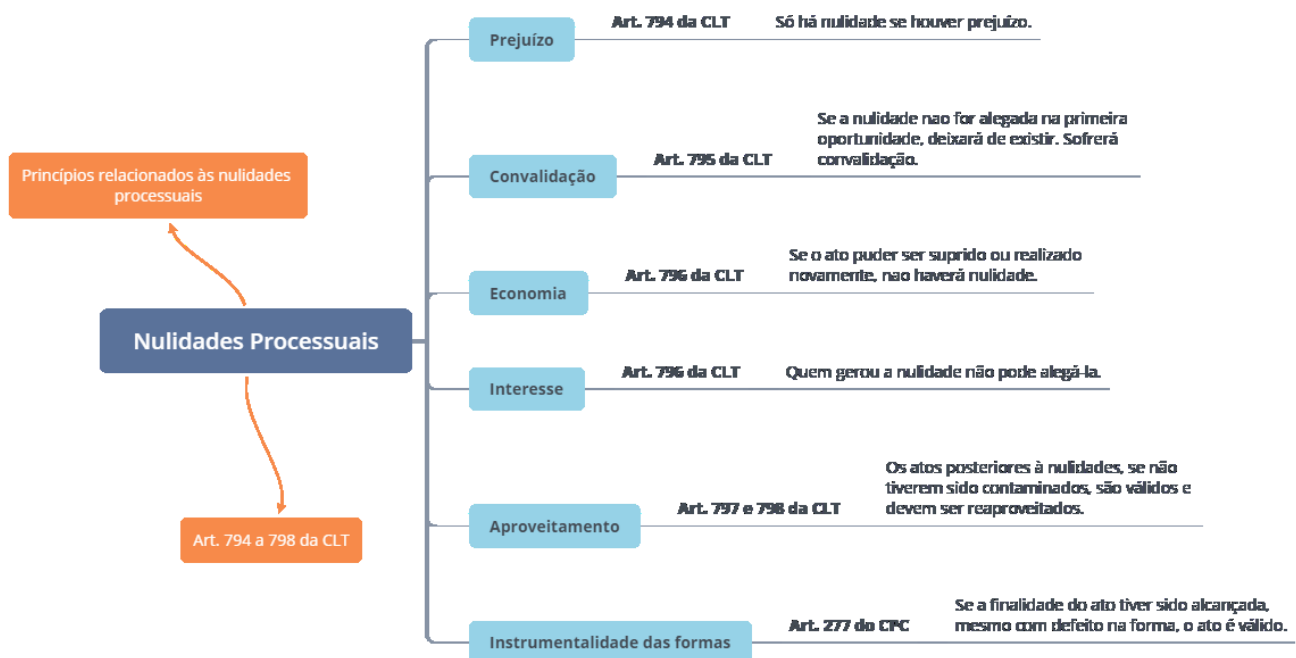
Ano: 2025 Banca: FAFIPA Órgão: Fundação Araucária - PR Prova: FAFIPA - 2025 - Fundação Araucária - PR - Procurador

O artigo 794 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) trata das nulidades processuais no âmbito da Justiça do Trabalho. Segundo esse dispositivo, a decretação de nulidade depende da existência de prejuízo concreto. Com base nisso, assinale a alternativa que está de acordo com a norma.

- A No processo do trabalho, os atos processuais são considerados nulos automaticamente quando contrariarem o rito previsto na CLT.
- B A Justiça do Trabalho reconhece nulidade de ofício sempre que a parte alegar descumprimento de formalidade legal.
- C A decretação de nulidade no processo do trabalho independe de demonstração de prejuízo, bastando a mera existência de irregularidade formal.
- D A nulidade de um ato processual será decretada sempre que houver descumprimento de forma prevista em lei, ainda que sem prejuízo às partes.
- E A nulidade será reconhecida somente quando o vício causar manifesto prejuízo às partes envolvidas na relação processual.

A assertiva correta é a "E", que trata do princípio da transcendência ou do prejuízo. Em síntese, nem todo erro de forma ou descumprimento de norma gera nulidade, pois tem que ser verificada a existência ou não de prejuízo. Somente há nulidade se houver prejuízo. Ademais, com base na explicação até o momento, sem toda nulidade é reconhecida de ofício e nem todo ato processual é declarado nulo, ainda mais automaticamente, dependente tudo da análise de existência de prejuízo.





Espécies de nulidades

As nulidades processuais são penalidades impostas àquele que descumpre a formalidade prevista para determinado ato processual. A inobservância das regras impostas retira do ato jurídico processual os efeitos que lhe são inerentes, isto é, priva aquele ato processual dos seus efeitos jurídicos.

Verifica-se sempre, ao se analisar o tema *nulidades*, a ocorrência de uma irregularidade, que pode ser em grau maior ou menor, a depender do interesse tutelado (privado ou público).

Parte-se, a partir de agora, para a análise das diversas espécies de nulidades, partindo-se do menor para o maior grau, isto é, das irregularidades, que não geram consequências processuais negativas para o processo, até chegar à inexistência, pior espécie de nulidade, que fulmina totalmente o ato processual, ceifando-o de qualquer efeito.

✓ Irregularidades

Trata-se da mais simples forma de nulidade, pois são vícios que não impedem que o ato processual produza efeitos. Podem ser ignorados ou reconhecidos de ofício pelo Magistrado, ou mediante requerimento das partes.



Reconhece-se uma irregularidade quando é verificado um vício de forma, mas que não traz qualquer consequência negativa. Um despacho está a lápis ou uma folha não está numerada nos autos. Isso não retira do processo a sua força vinculante, não impede que o Estado atue de forma a dizer o direito material.

Outra hipótese é o descumprimento dos prazos para a prática de atos pelo Juiz ou Servidor. Se a sentença não for proferida em 30 (trinta) dias, de acordo com o art. 226 do CPC, poderá ser proferida posteriormente? Produzirá os seus efeitos normalmente? As respostas são positivas.

Como já dito, as irregularidades podem ser simplesmente ignoradas, por não produzirem efeitos negativos, ou corrigidas de ofício pelo Juiz ou a requerimento simples por qualquer das partes ou interessados.

Por fim, como exemplo de irregularidades, tem-se o art. 833 da CLT e 494 do CPC, que tratam dos erros materiais existentes na sentença e que podem ser corrigidos pelas formas acima descritas.

Art. 226. O juiz proferirá: I - os despachos no prazo de 5 (cinco) dias; II - as decisões interlocutórias no prazo de 10 (dez) dias; III - as sentenças no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 833 - Existindo na decisão evidentes erros ou enganos de escrita, de datilografia ou de cálculo, poderão os mesmos, antes da execução, ser corrigidos, ex officio, ou a requerimento dos interessados ou da Procuradoria da Justiça do Trabalho

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração.

✓ Nulidade relativa

Também conhecida por *anulabilidade*, ocorre quando o desrespeito à forma atinge norma jurídica de interesse privado, ou seja, de interesse das partes. O prejudicado com a nulidade não é o Estado, e sim, as partes, razão pela qual somente essas podem alegar o vício, não podendo ser reconhecido de ofício pelo Juiz.



Além disso, não sendo alegada pela parte prejudicada no primeiro momento (no momento adequado), restará preclusa, ou seja, tornar-se-á sanada, não sendo lícita a alegação posterior. Nesse ponto, aplica-se o princípio da preclusão, que impede a rediscussão posterior da questão.

Pelos motivos expostos, a nulidade relativa é considerada um vício sanável.

Exemplo típico dessa espécie de vício é a incompetência relativa, que afeta os interesses das partes (e não do Estado), sendo que a Súmula nº 33 do STJ impede o conhecimento do vício de ofício pelo Magistrado. Caso o réu não alegue a questão no momento adequado, por meio da peça correta (exceção prevista no art. 800, da CLT), o processo continuará a tramitar no juízo antes incompetente, uma vez que a partir da incidência do princípio da preclusão, o juízo incompetente tornou-se competente, instituto denominado *prorrogação de competência*.

| Súmula 33 do STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

✓ Nulidade absoluta

Diferentemente do que dito no item anterior, sobre a nulidade relativa, a nulidade absoluta afeta diretamente norma de ordem pública, ou seja, de interesse do Estado, e que por isso pode ser reconhecida pelo Juiz de ofício, ou mediante requerimento da parte.



TOME NOTA!

A violação às matérias de ordem pública pode ser conhecida a qualquer tempo, pois não incide o princípio da preclusão sobre elas, tendo em vista o interesse público em sua preservação.

As nulidades absolutas também são conhecidas por *objeções processuais*, de maneira a diferenciá-las das exceções, que dizem respeito às nulidades relativas.

A violação às normas de competência relativa é considerada como nulidade relativa, ao passo que o desrespeito às normas de competência absoluta (critérios absolutos – pessoal, material, hierárquico e funcional) acarretará a nulidade absoluta, já que o Estado criou os referidos critérios em benefício próprio.



Sendo matérias de ordem pública, podem ser reconhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição (com exceção aos recursos extraordinários, que demandam prequestionamento), pelo Juiz de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, assim como em qualquer momento, mesmo depois do trânsito em julgado, hipótese em que pode ser utilizada a ação rescisória (art. 966 do CPC).

O art. 64 do CPC ilustra bem o que foi dito, já que afirma que *a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção.*

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Importante apenas lembrar o disposto no §4º do referido dispositivo legal, pois diz que apenas, salvo determinação judicial em sentido contrário, as decisões mantêm-se íntegras, produzindo os seus efeitos até que seja proferida nova decisão, pelo juízo competente.



Trata-se de modificação importante em relação ao CPC/73, pois no código revogado as decisões eram nulas, desde logo. Agora, continuam válidas e produzindo os efeitos, a não ser que haja determinação em sentido contrário.

Todavia, no processo do trabalho, a doutrina vem entendendo que esse §4 não se aplica aqui, já que a CLT não é omissa nesse ponto, devendo ser aplicado o entendimento previsto no art. 795, §1º, da CLT.

“Art. 795 - As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão argui-las à primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos. § 1º - Deverá, entretanto, ser declarada ex officio a nulidade fundada em incompetência de foro. Nesse caso, serão considerados nulos os atos decisórios. (...)”



✓ Inexistência

Como já dito, o sistema de nulidades retira a produção de efeitos jurídicos do ato viciado. Na irregularidade, o ato produz os seus efeitos normalmente, já que ínfimo o vício. Na nulidade relativa, produz os seus efeitos até que a nulidade seja arguida pelas partes, produzindo normalmente aqueles se a parte prejudicada não argui-lo no tempo e modo devidos. Na nulidade absoluta, o ato viciado também produzirá os efeitos até que seja declarado nulo.

Na inexistência, espécie mais grave de nulidade processual, o ato sequer existe para o mundo jurídico, não sendo passível de produção de qualquer efeito. Afirma-se que o ato processual sequer nasce. Assim, não pode produzir qualquer efeito legal. Como exemplos correntes na doutrina, têm-se: sentença sem assinatura do Juiz e ato praticado por fac-símile (Lei nº 9.800/99), sem o devido encaminhamento no prazo de 5 (cinco) dias dos originais.

O vício não pode ser sanado, sendo o ato simplesmente desconsiderado para qualquer fim, haja vista não produzir efeitos jurídicos.

PETIÇÃO INICIAL

Já se afirmou que o Estado é inerte, necessitando da provocação da parte interessada para atuar, conforme artigo 2º do CPC, que trata do princípio dispositivo. Para retirar o Estado de sua inércia, exerce-se o direito de ação através da apresentação da petição inicial.

Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.

A petição inicial trabalhista possui diversas particularidades, dentre elas o fato de poder ser apresentada oralmente. No processo civil, tal possibilidade somente se dá em sede de juizados especiais, de acordo com a Lei n. 9099/95.



Em sede trabalhista, a apresentação oral, disposta no art. 840 da CLT decorre do princípio da proteção, já que o acesso ao Poder Judiciário deve ser privilegiado, mesmo para aqueles que não sabem escrever (lembre-se que o *jus postulandi* permite o ajuizamento da demanda sem Advogado).

Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. § 2º Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em duas vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado, no que couber, o disposto no § 1º deste artigo.

Ao ser ajuizada a demanda trabalhista oral, seguir-se-á à sua redução a termo, por servidor da Justiça do Trabalho, após a distribuição.



Atenção: a petição inicial oral será primeiramente distribuída para depois ser reduzida a termo.

Alguns aspectos importantes sobre a petição inicial oral devem ser destacados:



- **Dissídio coletivo:** Os dissídios coletivos, de acordo com o art. 856 da CLT, não podem ser ajuizados por petição inicial oral.

Art. 856 - A instância será instaurada mediante representação escrita ao Presidente do Tribunal. Poderá ser também instaurada por iniciativa do presidente, ou, ainda, a requerimento da Procuradoria da Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho.



- O inquérito para apuração de falta grave, conforme disciplina o art. 853 da CLT, somente pode ser ajuizado por escrito.

Art. 853 - Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à Junta ou Juízo de Direito, dentro de 30 (trinta) dias, contados da data da suspensão do empregado.

- **Perempção:** a ausência ao ato de redução a termo da petição inicial oral importa em perempção, de acordo com o art. 731 da CLT. A pena surge com uma única ausência.

Art. 731 - Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar, no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 786, à Junta ou Juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda, pelo prazo de 6 (seis) meses, do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho.

Outra característica importante, que sempre deve ser destacada, é a desnecessidade de ser firmada por Advogado, já que ainda vige no processo do trabalho o *jus postulandi*, nos termos do art. 791 da CLT, com as restrições impostas pela Súmula n. 425 do TST e pelo art. 855-B, da CLT.

Nos termos da Súmula nº 425 do TST, não se aplica o *jus postulandi* a ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar e recursos para o TST. E consoante prescreve o art. 855-B, da CLT, em caso de procedimento de homologação de acordo extrajudicial, a parte deve estar assistida por advogado.

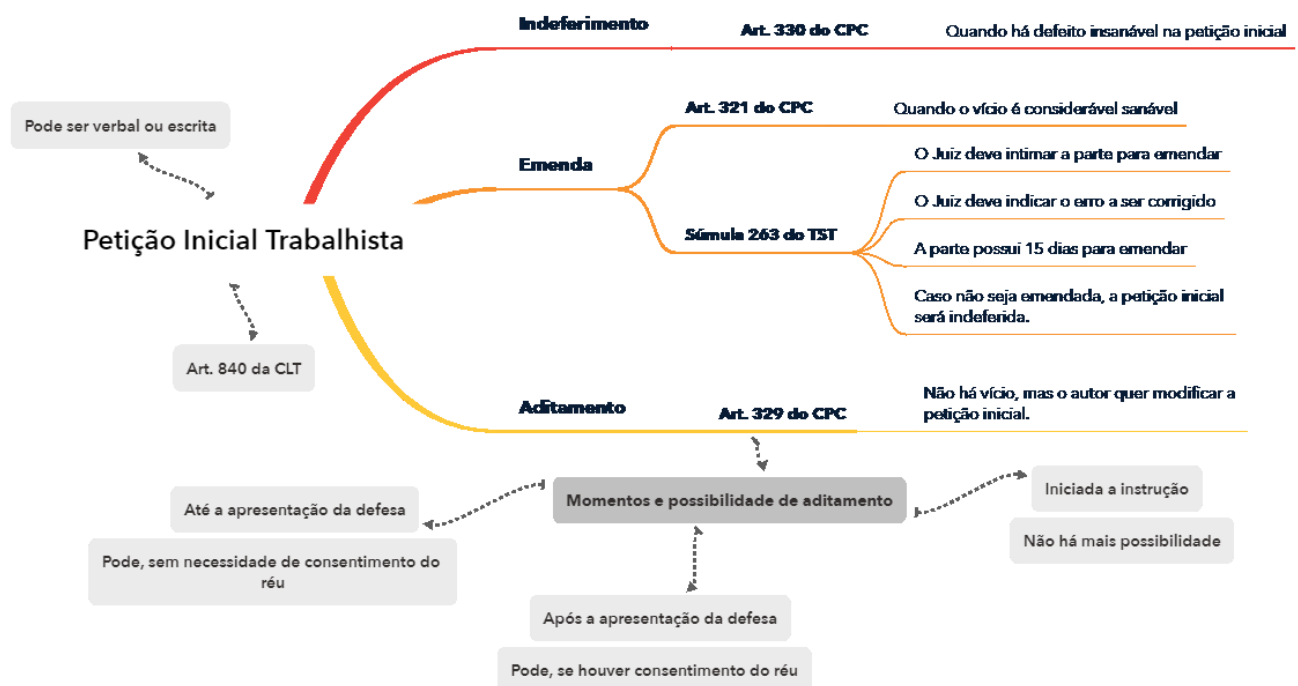
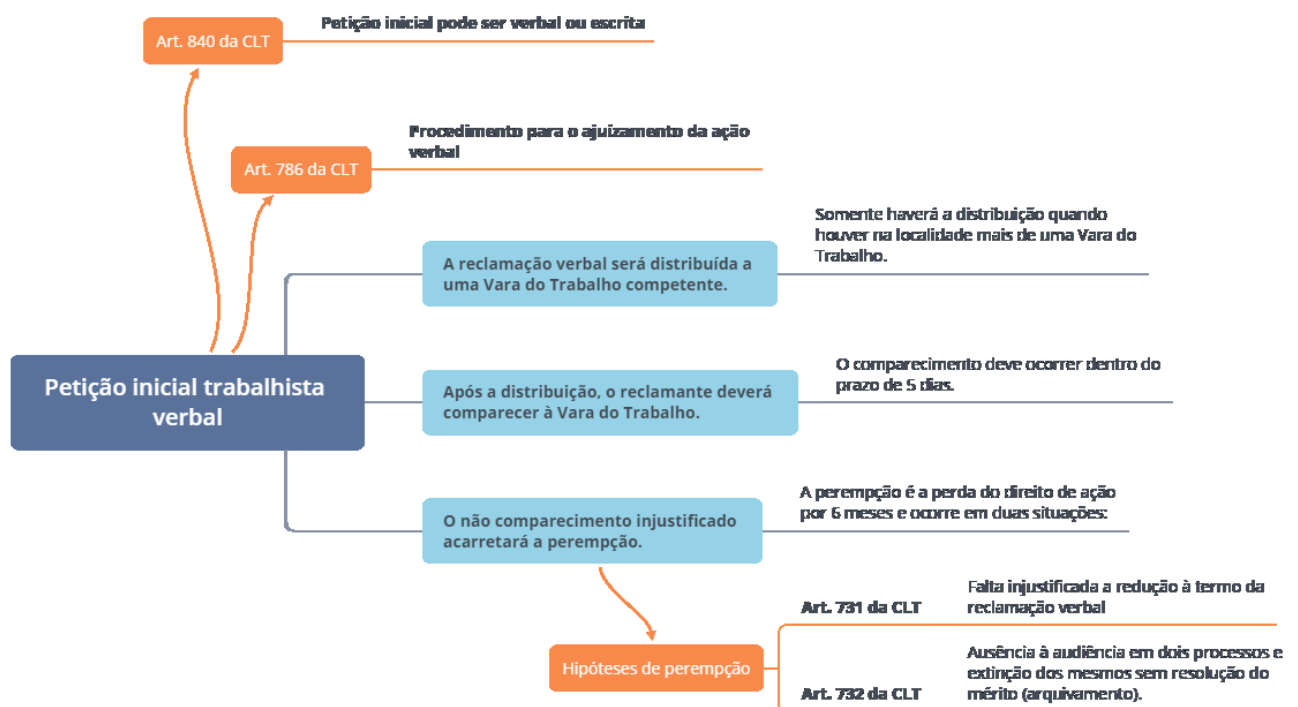


Art. 791 - Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final.

SUM-425 JUS POSTULANDI NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALCANCE – Res. 165/2010, DEJT divulgado em 30.04.2010 e 03 e 04.05.2010 O jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho.

Exemplo: João da Silva, vendedor, trabalhou para a empresa Betha e não recebeu qualquer verba rescisória. Pensou em contratar um Advogado, mas percebeu que gastaria, em média, uns 20% do valor a receber, com o pagamento dos honorários advocatícios. Assim, pensou em ajuizar a ação sozinho, sem Advogado. Assim o fez: foi à Justiça do Trabalho e narrou a sua história para o servidor da Justiça do Trabalho, que reduziu à termo as suas declarações. Ajuizou, portanto, utilizando-se do *jus postulandi*. Da sentença de improcedência recorreu ao TRT, por meio do recurso ordinário, também sem Advogado. Quando pensou em recorrer ao TST, ficou sabendo que deveria contratar um Advogado, razão pela qual desistiu de recorrer, transitando em julgado a decisão que lhe foi desfavorável.





Requisitos legais

No tocante aos requisitos para a petição inicial, dúvidas surgem em virtude da possível aplicação subsidiária do art. 319 do CPC, além do fato de na prática o Advogado sempre se espelhar no artigo do Código de Processo Civil, em detrimento do art. 840 da CLT, que regulamenta a matéria sem, contudo, fazer menção a diversos requisitos ordinariamente utilizados.

Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

A redação do dispositivo celetista (art. 840 da CLT) é bastante simplória, não fazendo menção a diversos requisitos, tais como *fundamentos jurídicos, pedido de notificação do reclamado e provas*. Nos termos do preceito legal, *"Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante"*.

Serão analisados, um a um, os requisitos faltantes à luz da CLT, de forma a avaliar-se a necessidade ou não de aplicação dos preceitos do CPC.

- **Fundamentos jurídicos:** apesar do art. 840 da CLT mencionar apenas os *fatos que embasam o pedido*, entende-se pela necessidade de demonstração também dos fundamentos jurídicos, isto é, da violação à norma ocasionada pelo réu, a embasar os pedidos formulados na inicial.



Não se pode confundir *fundamento jurídico* com *fundamento legal*, já que este último é a indicação do artigo de lei tido por violado. Não há necessidade dessa indicação, pois o Juiz conhece o direito (*iura novit curia*), salvo nas exceções do art. 376 do CPC.

Art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar.

- **Pedido de notificação do reclamado:** não há necessidade de pedido de notificação (citação) do reclamado (réu), por tratar-se de ato automático, realizado pelo escrivão ou chefe de secretaria, isto é, independe de pedido da parte, como no processo civil. Além disso, não é o Juiz do Trabalho que determina a notificação, já que aquela, como já afirmado, é automática.



- **Valor da causa:** a indicação do valor da causa passou a ser um dos requisitos da petição inicial com a reforma trabalhista (Lei 13.467/17), terminando com uma dúvida antes existente. Antes mesma da reforma trabalhista, a IN nº 39/16 do TST já dizia ser aplicável o art. 292, V do CPC, que trata do valor da causa em ações de indenização, inclusive de dano moral, o que demonstra que a partir do CPC, já era obrigatório o valor da causa nesse tipo de ação, já que o autor deve dizer qual é o valor por ele pretendido em relação ao dano (material ou moral). Agora, o §1º do art. 840 da CLT fala em pedido certo, determinado e com indicação de seu valor, o que demonstra a necessidade de preencher o requisito em análise.



! O valor da causa sempre foi necessário no rito sumaríssimo, nos termos do art. 852-B da CLT, que determina a extinção sem resolução do mérito quando o requisito não é preenchido.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;



	<i>Art. 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo: I - o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente;</i>
--	---

	<i>Art. 840 § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.</i>
--	--

Cuidado com um ponto. O TST por meio da Instrução Normativa nº 41/18 afirmou que o pedido não precisar ser preciso, **PODENDO SER APRESENTADO POR ESTIMATIVA**. A informação já foi reconhecida em questão de concurso, podendo ser repetida. Vejam que há necessidade de valor da causa, mas pode ser por estimativa.

A necessidade de pedido certo, determinado e líquido, ou seja, inclusão do valor da causa, foi cobrada em questão recente, conforme explicação abaixo:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 4ª REGIÃO (RS) Prova: FCC - 2022 - TRT - 4ª REGIÃO (RS) - Analista Judiciário - Área Judiciária

De acordo com o que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, e com base na interpretação conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho à Lei nº 13.467/2017, a chamada Reforma Trabalhista,

A é causa de extinção do pedido sem julgamento do mérito em petição inicial trabalhista se o mesmo não estiver com valor certo e determinado, não sendo admitida a sua estimativa, por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil na hipótese.

B os pedidos na petição inicial trabalhista devem ser certos e determinados, com a indicação do valor, não se admitindo a fixação do valor por estimativa, devendo haver a extinção do processo sem julgamento do mérito em caso de descumprimento.

C não há a necessidade de atribuição de valor certo a cada pedido realizado na petição inicial do Processo do Trabalho, eis que se admite a atribuição de valor estimado para o pedido, não se aplicando o Código de Processo Civil, em nenhuma hipótese, na matéria pertinente.

D não há a necessidade de atribuição de valor certo a cada pedido realizado na petição inicial do Processo do Trabalho, eis que se admite a atribuição de valor estimado para o pedido, aplicando-se o Código de Processo Civil, no que couber, na matéria pertinente.

E os pedidos na petição inicial trabalhista não precisam ser certos e determinados, sendo desnecessária a sua liquidação e atribuição de valor, pela informalidade do Processo do Trabalho, sendo inaplicável o Código de Processo Civil na hipótese.



A banca considerou correta a letra "D", nos termos da IN 41/18 do TST, ao dizer que não há a necessidade de valor para cada pedido, podendo ser por estimativa. Claro que o posicionamento foi bastante criticado na época, mas a banca manteve o gabarito, por isso o cuidado.

O mesmo tema, mas agora com base na CLT - sem o entendimento do TST - foi cobrado na questão recente abaixo:

Ano: 2018 Banca: FCC Órgão: TRT - 15ª Região (SP) Prova: FCC - 2018 - TRT - 15ª Região (SP) - Técnico Judiciário - Área Administrativa

Cibele ajuizou reclamação trabalhista escrita requerendo a condenação da Empresa X em horas extras, equiparação salarial e adicional de insalubridade. Na petição inicial constou a designação do juízo, a qualificação das partes, mas sem indicação do CNPJ da Reclamada, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido a ser liquidado em fase de execução, uma vez que o valor depende da produção de provas, a data e a assinatura do advogado de Cibele. Deu o valor da causa de R\$ 60.000,00. Nesse caso, e de acordo com a legislação vigente, a petição inicial

A não atende aos requisitos legais, uma vez que é obrigatória a indicação da qualificação das partes, inclusive com o número de seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

B atende aos requisitos legais, uma vez que somente no procedimento sumaríssimo os pedidos devem ser certos e determinados.

C não atende aos requisitos legais, uma vez que o pedido deve ser certo, determinado e com indicação de seu valor.

D atende aos requisitos legais somente no tocante às horas extras e equiparação salarial, uma vez que o adicional de insalubridade para ser deferido e fixado, depende de produção de prova pericial, não podendo ser liquidado de imediato.

E atende aos requisitos legais somente no tocante à equiparação salarial, uma vez que as horas extras dependem de prova a ser produzida em instrução processual para delimitar o seu montante, não podendo liquidadas de imediato, e o adicional de insalubridade, igualmente, depende de prova pericial para fixação do grau em que se enquadra, se deferido.

A banca considerou correta a letra "C", afirmando que o pedido não foi trazido aos autos de forma certa, determinada e líquida, contrariando o art. 840 §1º da CLT. Logo, não estariam preenchidos os requisitos legais, já que consta na questão a informação: "o pedido a ser liquidado em fase de execução, uma vez que o valor depende da produção de provas", o que contraria o dispositivo legal.

- Provas: no que toca ao pedido de produção de provas, também não se mostra necessário, pois as provas serão produzidas em audiência, sendo que as testemunhas são levadas àquele ato sem necessidade de intimação, nos termos do art. 825 da



CLT, bem como eventual perícia será deferida em audiência, mesmo de ofício pelo Magistrado, conforme art. 370 do CPC, que trata dos poderes instrutórios do Juiz.

	<i>Art. 825 - As testemunhas comparecerão a audiência independentemente de notificação ou intimação. Parágrafo único - As que não comparecerem serão intimadas, ex officio ou a requerimento da parte, ficando sujeitas a condução coercitiva, além das penalidades do art. 730, caso, sem motivo justificado, não atendam à intimação.</i>
--	---

	<i>Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.</i>
--	--

Analisando o art. 840 da CLT, são requisitos da petição inicial trabalhista: 1. Indicação da autoridade competente; 2. Qualificação das partes; 3. Breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio; 4. Pedido; 5. Valor da causa; 6. Data e assinatura do subscritor.

Em relação ao item "1. Indicação da autoridade competente", trata-se de requisito indispensável, pois informa o juízo competente, isto é, o órgão jurisdicional com atribuição legal para julgar aquela demanda, devendo-se seguir as regras dispostas no art. 651 da CLT.

	<i>Art. 840 § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.</i>
--	--

Já o item "2. Qualificação das partes", mostra-se de extrema importância, pois nele são informados os nomes, profissão, estado civil e endereço do reclamante e reclamado, servindo para individualizar as partes, ou seja, fixar os limites subjetivos da lide, permitindo a realização dos atos processuais de maneira correta, sem equívocos. Além disso, a indicação correta do



endereço do reclamado, para o procedimento sumaríssimo, é essencial para que a petição inicial não seja indeferida.

Por sua vez, o item "3. Breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio" é imprescindível, pois a causa de pedir deve ser exposta pelo autor, ou seja, deve aquele demonstrar qual é o objeto do litígio e de que fatos ele se origina, permitindo ao Juiz a verificação de eventual ferimento a direito e proporcionando o contraditório e ampla defesa para o reclamado.

Ainda, em relação ao item "4. Pedidos", estes vinculam a atividade do Magistrado, de acordo com o princípio da congruência ou correlação, de maneira a guiar o julgador quando de sua decisão, já que não pode conceder algo que não foi pedido ou em quantidade superior ao que se solicitou, sob pena da decisão ser eivada de vícios (*extra petita*, *ultra petita* e *citra petita*).

O item "5. Valor da causa" é a grande novidade da reforma trabalhista, que diz que o pedido deve ser certo, determinado e com a indicação de seu valor.

Por fim, o item "6. Data e assinatura do subscritor" mostra-se importante para verificar a regularidade de representação, apesar de permitir-se o mandato tácito (Art. 791, §3º, da CLT).

§ 3º A constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada, mediante simples registro em ata de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado, com anuência da parte representada.
--

Mas o que acontecerá com eventual ação trabalhista que não preencha o requisito do "valor da causa"? Dispõe o §3º do art. 840 da CLT que haverá a extinção do pedido sem resolução do mérito, ou seja, o pedido não será analisado pelo Poder Judiciário. Vejamos:

§ 3º Os pedidos que não atendam ao disposto no § 1º deste artigo serão julgados extintos sem resolução do mérito.

Por fim, outro dispositivo que foi inserido pela reforma trabalhista é o §3º do art. 841 da CLT que trata do pedido de desistência da ação. Se ajuizada a ação e já apresentada defesa, o pedido de desistência somente pode ser aceito e homologado se houver a concordância do reclamado.



§3º Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

A questão é bem simples: basta verificar se o réu já apresentou defesa. Se positivo, há necessidade do consentimento. Se ainda não, pode o autor requerer a desistência da ação, que acarretará a sua extinção sem resolução do mérito.

Vamos para uma questão sobre o tema:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 14ª Região (RO e AC) Prova: FCC - 2022 - TRT - 14ª Região (RO e AC) - Técnico Judiciário - Área Administrativa

No bojo da reclamação trabalhista movida por Sandra em face de Tecidos de Seda Ltda., na qual atuou como vendedora durante 2 anos, na audiência UNA, tendo a reclamada previamente apresentado defesa, a Juíza do Trabalho tentou a conciliação entre as partes, o que restou infrutífera. Ao tomarem conhecimento da contestação apresentada, a reclamante e seu advogado requereram a desistência da reclamação trabalhista. Considerando a legislação vigente, nesse caso,

A a Juíza analisará os termos da reclamação e decidirá conforme a analogia e os princípios gerais do direito, podendo ou não homologar a desistência formulada pela reclamante.

B mesmo que a reclamada não concorde com a desistência formulada, a Juíza deverá homologar a desistência, uma vez que tal ato não depende da concordância da ré.

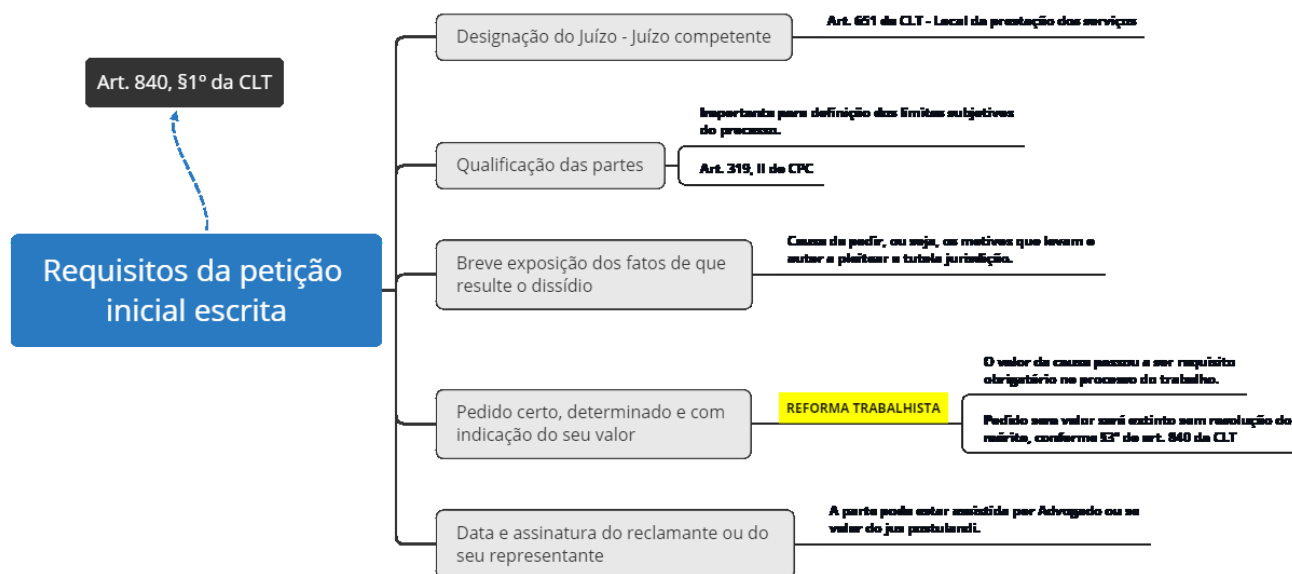
C a desistência pode ser homologada pela Juíza, mesmo ante a discordância da reclamada, pois foi formulada antes do início da instrução processual, com o depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.

D a desistência da ação somente poderá ser homologada pela Juíza, ainda que sem a concordância da reclamada, caso haja pedido de danos morais, pois eles possuem natureza cível.

E se a reclamada não concordar com a desistência formulada, a Juíza não poderá homologá-la, porque a contestação já foi oferecida e a desistência depende da concordância da reclamada.

A assertiva considerada correta é a letra "E". Vejam que se já houve a apresentação da defesa, a homologação da desistência necessita de concordância do reclamado. Se não concordar, o Juiz não poderá homologar o pedido e a ação continuará o seu procedimento normalmente.





Indeferimento da petição inicial



Duas são as posições doutrinárias e jurisprudenciais sobre o indeferimento da petição inicial. Corrente majoritária destaca que a petição inicial trabalhista somente deve ser indeferida quando não for possível a sua emenda, conforme Súmula n. 263 do TST. A atual redação da súmula, alterada em 2016, é no sentido de que a emenda da petição inicial deve ser realizada no **prazo de 15 dias**, com apontamento pelo Juiz dos defeitos que devem ser corrigidos.

Tal entendimento também decorre do princípio da proteção, já que o acesso ao Poder Judiciário deve ser privilegiado através da aplicação do art. 321 do CPC, que determina a emenda da petição inicial quando faltar algum pressuposto legal.

Súmula 263 PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INSTRUÇÃO OBRIGATÓRIA DEFICIENTE. Salvo nas hipóteses do art. 330 do CPC de 2015 (art. 295 do CPC de 1973), o indeferimento da petição inicial, por encontrar-se desacompanhada de documento indispensável à propositura da ação ou não preencher outro requisito legal, somente é cabível se, após intimada para suprir a irregularidade em 15 (quinze dias), mediante indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado, a parte não o fizer (art. 321 do CPC de 2015).



Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Além disso, a restrição ao indeferimento também possui relação com o fato do art. 840, §1º, da CLT prever apenas alguns requisitos de forma para a petição inicial. Nos termos do preceito celetista, "Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante".

Contudo, se ausentes os requisitos mínimos exigidos por lei ou havendo algum vício que não seja passível de correção, previstos no art. 330 do CPC, deverá o Magistrado proferir sentença extinguindo o processo, com ou sem resolução do mérito, conforme art. 487 e 485 do CPC.

Devemos atentar para o §3º do art. 840 da CLT, criado pela reforma trabalhista, que diz que os pedidos que não contenham valor da causa serão extintos sem resolução do mérito.

O indeferimento da petição inicial poderá ocorrer na própria audiência, já que pelo procedimento imposto pela CLT, o Magistrado dificilmente possui contato com os autos antes daquele ato processual.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. § 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o



valor incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Não se pode confundir o indeferimento da petição inicial com a improcedência liminar prevista no art. 332 do CPC, hipótese na qual o Magistrado julga improcedente o mérito da demanda, da maneira idêntica a outras situações já analisadas pelo Poder Judiciário, se presentes os requisitos legais que serão estudados oportunamente.

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. § 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. § 2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do [art. 241](#). § 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias. § 4º Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

No que concerne ao rito sumaríssimo, destaque para o art. 852-B, § 1º, da CLT, pois elenca situação específica de indeferimento da inicial naquele rito. Nos termos celetistas, a petição inicial do rito sumaríssimo deve observar regras próprias, a saber: 1. O pedido deve ser certo e determinado e indicar o valor, isto é, não pode ser genérico, uma vez que nesse procedimento não há liquidação da sentença; 2. O nome e endereço do reclamado devem ser expostos corretamente, pois não é realizada a notificação por edital.

Art. 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo: § 1º O não atendimento, pelo reclamante, do disposto nos incisos I e II deste artigo importará no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa.



Não sendo cumpridas tais regras, a petição inicial será arquivada, ou seja, extinta sem resolução do mérito, não sendo possível, conforme dicção do §1º, do art. 852-B, da CLT, a emenda para correção do vício.

Segundo dispõe a CLT, não cabe emenda da petição inicial caso não seja fornecido o valor correspondendo aos pedidos, bem como se o endereço fornecido ou o nome estiver errado ou for insuficiente.

Sendo indeferida a petição inicial, da sentença caberá o recurso ordinário, nos termos do art. 895, I, da CLT, com as peculiaridades impostas pela aplicação do art. 331 do CPC. Conforme o dispositivo do Código de Processo Civil, duas são as peculiaridades do recurso interposto em face da sentença que indefere a petição inicial:

Art. 895 - Cabe recurso ordinário para a instância superior: I - das decisões definitivas ou terminativas das Varas e Juízos, no prazo de 8 (oito) dias;".

Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1º Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. § 2º Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no art. 334. § 3º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença.

- 1ª: poderá o Magistrado retratar-se da sentença, no prazo de 5 (cinco) dias, sendo que, diferentemente do CPC/73, a regra geral do CPC é a possibilidade do efeito regressivo do recurso interposto em face da sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, como é o caso em análise.
- 2ª: Não havendo retratação, diferentemente do que ocorria no CPC/73, os autos não subirão de imediato para o Tribunal, ou seja, sem intimação para apresentação de contrarrazões. No CPC, há a necessidade de citação para apresentação de defesa ao recurso antes do envio do apelo ao Tribunal.



No tribunal, o julgamento do Recurso Ordinário seguirá as normas gerais previstas no art. 895 da CLT e normas internas dos tribunais, pois independe do conteúdo da sentença para definir que recurso interpor e qual procedimento aplicar.

Emenda da petição inicial



TOME NOTA!

Pode-se afirmar que a emenda da petição inicial sempre será a primeira opção no processo do trabalho, quando a peça de ingresso contiver algum vício. Isso significa dizer que, antes de indeferir aquela peça, arquivando o feito, deve o Magistrado determinar prazo para que o autor a complete, conforme dicção do art. 321 do CPC.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Alguns aspectos de relevo sobre o tema devem ser tratados:

- **Obrigatoriedade da emenda:** interpretação literal do disposto no art. 321 do CPC nos conduz à conclusão de que o Magistrado deve intimar o autor para emendar a petição inicial, já que o legislador afirma que aquele *determinará* que o autor a emende ou complete. Tal ideia está totalmente de acordo com os princípios da celeridade e economia processuais, razão pela qual se mostra como norma de ordem pública.
- **Prazo:** o prazo para o autor emendar a petição inicial é de 15 (quinze) dias, contados de sua intimação, seguindo-se a regra do art. 321 do CPC. O dispositivo legal trouxe duas importantes modificações que foram reconhecidas como aplicáveis ao processo



do trabalho, culminando com a alteração da Súmula n 263 do TST em abril de 2016: **o prazo mudou de 10 (dez) dias para 15 (quinze) dias**, sendo que o Juiz deve indicar, com precisão, o que deve ser alterado ou modificado **na** petição inicial, proibindo-se a determinação genérica de emenda. Vejamos:

Súmula 263 PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INSTRUÇÃO OBRIGATÓRIA DEFICIENTE. Salvo nas hipóteses do art. 330 do CPC de 2015 (art. 295 do CPC de 1973), o indeferimento da petição inicial, por encontrar-se desacompanhada de documento indispensável à propositura da ação ou não preencher outro requisito legal, somente é cabível se, após intimada para suprir a irregularidade em 15 (quinze dias), mediante indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado, a parte não o fizer (art. 321 do CPC de 2015).

- **Consequência da inércia do autor:** caso o autor, intimado para emendar, não o faça no prazo legal, sua petição inicial será indeferida, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, podendo ainda ser condenada ao pagamento das custas processuais, salvo se beneficiária da justiça gratuita.

Situações reconhecidas pelo TST em súmulas: duas são as súmulas que tratam do assunto, a saber:

- **Súmula 263:** destaca, de forma genérica, que o indeferimento da petição inicial somente é possível após a intimação do autor para emendá-la, caso aquele seja inerte. Óbvio que não se aplica nas situações enquadradas no art. 330 do CPC, pois aquelas presumem a impossibilidade de correção do vício.
- **Súmula 299:** Trata da emenda da petição inicial da ação rescisória, destacando em seu inciso II que a ausência da certidão do trânsito em julgado pode ser suprida por meio de emenda, bem como outro documento indispensável.

I - É indispensável ao processamento da ação rescisória a prova do trânsito em julgado da decisão rescindenda. (ex-Súmula nº 299 – Res. 8/1989, DJ 14, 18 e 19.04.1989) II - Verificando o relator que a parte interessada não juntou à inicial o documento comprobatório, abrirá prazo de 15 (quinze) dias para que o faça (art. 321 do CPC de 2015), sob pena de indeferimento. (ex-Súmula nº 299 - Res 8/1989, DJ 14, 18 e 19.04.1989) (...)





A juntada posterior da certidão do trânsito em julgado é válida, se realizada no prazo de emenda da petição inicial. Contudo, o trânsito em julgado da decisão rescindenda deve ter ocorrido antes do ajuizamento da ação rescisória, pois o TST não permite a rescisória preventiva.

- **Hipóteses em que não é possível a emenda:** a jurisprudência sumulada do TST já definiu por meio do verbete n. 415, a impossibilidade de ser determinada a emenda da petição inicial no mandado de segurança, para juntada posterior de documentos, já que é exigida prova pré-constituída. Se faltar algum documento é porque não está preenchida a condição da ação interesse processual adequação (*direito líquido e certo*), razão pela qual a demanda deve ser extinta sem resolução do mérito.

Súmula nº 415 do TST MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL. ART. 321 DO CPC DE 2015. ART. 284 DO CPC DE 1973. INAPLICABILIDADE..(atualizada em decorrência do CPC de 2015) – Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 26.04.2016. Exigindo o mandado de segurança prova documental pré-constituída, inaplicável o art. 321 do CPC de 2015 (art. 284 do CPC de 1973) quando verificada, na petição inicial do "mandamus", a ausência de documento indispensável ou de sua autenticação. (ex-OJ nº 52 da SBDI-2 - inserida em 20.09.2000).

Aditamento da petição inicial

A matéria já foi analisada quando do estudo do *princípio da inalterabilidade da demanda*, que permite que sejam realizadas algumas alterações na petição inicial, após o ajuizamento da demanda, desde que respeitados alguns requisitos.

Sobre o tema, o artigo 329 do CPC é aplicável ao processo do trabalho com adaptações, destacando, em síntese, que:





- O aditamento da petição inicial é possível na audiência, antes da apresentação da defesa do réu, sem a necessidade de seu consentimento.
- Após a apresentação da defesa, o aditamento ainda é possível, desde que o reclamado consinta.



Não confundir com as regras do processo civil, que em síntese são as seguintes: 1. Até a citação é possível o aditamento sem necessidade de consentimento; 2. Após a citação e até o saneamento é possível o aditamento, desde que o réu consinta; 3. Após o saneamento é impossível o aditamento, mesmo com o consentimento do réu.

Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

Improcedência liminar do pedido – Art. 332 do CPC

A lei n.º 11.277/06 introduziu no Código de Processo Civil um importante instituto denominado *improcedência liminar*, também chamado de *improcedência prima facie*, já que a ideia pensada pelo legislador foi oportunizar ao Poder Judiciário o julgamento imediato de questões repetitivas, nas quais já se sabe inexistir direito ao direito. O instituto foi originariamente inserido no art. 285-A do CPC/73 e reproduzido no CPC, por ser extremamente importante, já que atrelado diretamente à celeridade e economia processuais.



Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. § 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. § 2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 241. § 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias. § 4º Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Assim, um primeiro ponto a ser destacado é a conclusão de que o Magistrado para utilizar desse instituto deve proferir: **sentença de total improcedência**.

Logo não há qualquer violação ao princípio do contraditório, pois mesmo não sendo citado, o réu não é prejudicado, haja vista não haver qualquer condenação.

A nulidade somente existe quando há vício de forma e prejuízo. Nessa hipótese, não há qualquer prejuízo ao réu. Muito pelo contrário, pois é beneficiado pela sentença (de total improcedência) sem “ser incomodado”!

Para que o instituto possa ser aplicado, **alguns requisitos devem estar presentes**, a saber:



TOME NOTA!

O processo deve dispensar a fase instrutória, o que ocorrerá, por exemplo, quando a matéria for unicamente de direito ou quando o Juiz verificar que consegue verificar a improcedência dos pedidos formulados pelo autor apenas com base nos documentos por ele julgados, já que contrariam:

- Súmula do STF ou TST;
- Acórdão proferido pelo STF ou TST no julgamento de recursos repetitivos;



- Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência;
- Súmula de TRT sobre direito local, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que não exceda à jurisdição do respectivo Tribunal;

Também pode haver o julgamento liminar do mérito quando o Juiz, com a leitura da petição inicial, reconhecer a ocorrência de decadência, que no CPC/73 gerava o indeferimento da petição inicial com julgamento de mérito. **Lembrando que a Instrução Normativa nº 39 do TST em seu artigo 7º só faz referência apenas à decadência, e não à prescrição.** Abaixo, transcrevo o teor do artigo em comento:

Art. 7º Aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas do art. 332 do CPC, com as necessárias adaptações à legislação processual trabalhista, cumprindo ao juiz do trabalho julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar: I – enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior do Trabalho (CPC, art. 927, inciso V); II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal Superior do Trabalho em julgamento de recursos repetitivos (CLT, art. 896-B; CPC, art. 1046, § 4º); III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - enunciado de súmula de Tribunal Regional do Trabalho sobre direito local, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que não exceda à jurisdição do respectivo Tribunal (CLT, art. 896, “b”, a contrario sensu). Parágrafo único. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência.

As hipóteses de julgamento liminar deixam claro que a matéria foi analisada diversas vezes pelo Poder Judiciário e que, por isso, o Magistrado possui segurança para negar o pedido do autor de forma liminar, já que o direito tende a não ser reconhecido pelo Poder Judiciário por contrariar aqueles julgamentos acima expostos.

Pela redação conferida ao dispositivo, o Juiz deverá aplicar o art. 332 do CPC quando for a hipótese, já que o legislador disse que o Juiz *julgará*, e não *poderá* julgar, como era no CPC/73.

Da sentença poderá a parte recorrer, no processo do trabalho por meio do Recurso Ordinário, previsto no art. 895, I da CLT, por se tratar de uma sentença. Caberá o Juízo de retratação em 5 (cinco) dias, da forma como já era previsto no art. 285-A do CPC/73. Caso haja a reconsideração, o réu será citado para que o procedimento em primeiro grau seja realizado. Caso não reconsidere a decisão, o Magistrado determinará a citação do réu para responder ao recurso, em



8 dias (prazo para contrarrazões na CLT), encaminhando o feito para julgamento perante o tribunal competente.

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA

Introdução

As comissões de conciliação prévia foram inseridas na CLT no ano de 2000, como uma clara tentativa de “desafogar” o Poder Judiciário Trabalhista, uma vez que o legislador impôs uma tentativa obrigatória de conciliação antes da parte ingressar com ação trabalhista.

A ideia que levou o legislador a criar o instituto foi a seguinte: várias ações trabalhistas terminam em acordo, logo na primeira audiência, numa composição bem rápida entre as partes. Provavelmente tais ações chegaram ao Poder Judiciário sem que as partes tenham sequer conversado sobre a possibilidade de um acordo. Assim, se tentarmos um acordo antes de ajuizar a ação trabalhista, poderemos ter uma redução significativa do número de ações trabalhistas. Logo, desafogaremos a Justiça do Trabalho.

Essa ideia simples levou o legislador a criar a Comissão de Conciliação Prévia, como uma passagem obrigatória antes da Justiça do Trabalho. Assim, pelo que pensou o legislador, o autor da ação trabalhista, geralmente o ex-empregado, teria que buscar a comissão para a tentativa extrajudicial de acordo. Se não houvesse acordo, aí sim esse autor ajuizaria a demanda trabalhista.

As regras para esse pequeno procedimento passaram a constar nos artigos 625-A a H da CLT, que serão analisados abaixo, como tema da aula de hoje.



Todas as questões de concursos tratam do que consta nos artigos abaixo estudados, que devem ser memorizados.

Para facilitar o entendimento da matéria e levando em consideração que aquela está restrita à poucos enunciados da CLT, faremos a análise “um a um” dos artigos, explicando os principais pontos de cada um. Após, veremos as questões que já foram cobradas pela FCC e CESPE/Unb, consolidando a matéria.



Análise do art. 625-A e H da CLT

Art. 625-A. As empresas e os sindicatos podem instituir Comissões de Conciliação Prévia, de composição paritária, com representante dos empregados e dos empregadores, com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. Parágrafo único. As Comissões referidas no caput deste artigo poderão ser constituídas por grupos de empresas ou ter caráter intersindical

O primeiro dispositivo da CLT sobre o tema da aula afirma que podem ser instituídas as CCPs nas empresas e nos sindicatos. Assim, não há obrigatoriedade na sua formação, tanto é que somente algumas empresas e sindicatos criaram, ao longo do tempo, as suas Comissões de Conciliação Prévia. **Não há obrigatoriedade, pela lei, na sua constituição.**

Se formada a CCP, diz o legislador que a mesma será paritária, o que significa dizer que haverá o mesmo número de representantes dos empregados e empregadores, de forma a manter-se o equilíbrio de forças.

Há que se destacar um ponto importante:

- Os representantes dos empregados são eleitos;
- Os representantes do empregador são escolhidos por aquele;

Além disso, as Comissões de Conciliação Prévia somente podem compor **dissídios individuais de trabalho**, não cabendo a análise de conflitos coletivos, uma vez que esses estão relacionados aos interesses da categoria como um todo, sendo que, se não houver entendimento por parte das categorias, deve-se ajuizar o dissídio coletivo de trabalho, ação específica por meio da qual o Poder Judiciário julga as pretensões das partes.

Por fim, o parágrafo único do art. 625-A da CLT diz que as comissões poderão ser formadas por **grupos de empresas** ou ter caráter **intersindical**, demonstrando que não há necessidade de que cada empresa ou cada sindicato forme a sua própria comissão.

Art. 625-B. A Comissão instituída no âmbito da empresa será composta de, no mínimo, dois e, no máximo, dez membros, e observará as seguintes normas:



I - a metade de seus membros será indicada pelo empregador e outra metade eleita pelos empregados, em escrutínio,secreto, fiscalizado pelo sindicato de categoria profissional;

II - haverá na Comissão tantos suplentes quantos forem os representantes titulares;

III - o mandato dos seus membros, titulares e suplentes, é de um ano, permitida uma recondução.

§ 1º É vedada a dispensa dos representantes dos empregados membros da Comissão de Conciliação Prévia, titulares e suplentes, até um ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta, nos termos da lei.

§ 2º O representante dos empregados desenvolverá seu trabalho normal na empresa afastando-se de suas atividades apenas quando convocado para atuar como conciliador, sendo computado como tempo de trabalho efetivo o despendido nessa atividade.

Talvez seja esse o artigo **mais cobrado nos concursos trabalhistas, quando o assunto é Comissão de Conciliação Prévia.** A justificativa para a cobrança é que o dispositivo legal diz como será formada a comissão, conferindo **estabilidade provisória para alguns dos seus membros.**

Cuidado, pois esse dispositivo somente se aplica às comissões formadas nas EMPRESAS. A CCP formada no sindicato possui regras próprias, conforme art. 625-C da CLT, que será abaixo estudado.



Os dados que sempre são cobrados pelas bancas examinadoras são:

- Número de membros: **mínimo de 2 (dois) e máximo de 10 (dez).**

A formação é paritária, ou seja, metade dos membros representando os empregados e metade os empregadores. Assim, a comissão, em sua formação mínima (2), terá 1 representante de **cada um**. Em sua composição máximo terá 5 (cinco) representantes de cada um.

Cuidado com os detalhes: os representantes dos empregados são **ELEITOS**, enquanto os representantes do empregador são **INDICADOS**.



Para cada titular haverá um suplente. Assim, se forem 10 membros (5 + 5), teremos mais 10 membros suplentes. **Para cada titular haverá um suplente.**

É permitida **UMA RECONDUÇÃO**, ou seja, uma reeleição ou a indicação por mais uma vez. Algumas questões dizem que não é possível a recondução ou que seria possível mais de uma vez. Cuidado com essas pegadinhas. **É possível apenas uma recondução.**



O ponto mais importante do dispositivo é o §1º, que trata da **estabilidade provisória dos membros ELEITOS PELOS EMPREGADOS**. Esses obreiros não podem demitidos sem justa causa **até um ano após o término do mandato**. Logo, enquanto foram membros e até 1 (um) ano após o término do mandato, não é possível a demissão sem justa causa.

A demissão por justa causa é possível, pois o §1º diz “salvo se cometerem falta grave”, já que as estabilidades provisórias protegem apenas em relação à dispensa sem justa causa.

Por fim, vale a pena destacar que o empregado que foi eleito pelos demais não se afastará das atividades. Continuará trabalhando normalmente, mas **nos períodos em que atuar como conciliador, seu contrato de trabalho sofrerá INTERRUPÇÃO**, pois não trabalhará na empresa, mas aquele período será computado como tempo efetivo, sendo devido o salário normalmente. Lembre-se da diferença entre interrupção e suspensão do contrato de trabalho:

- **Interrupção:** não há trabalho, mas há salário, como ocorre nas férias, faltas justificadas e, agora, no trabalho perante a CCP.
- **Suspensão:** não há trabalho e não há salário, como nas faltas injustificadas.

Art. 625-C. A Comissão instituída no âmbito do sindicato terá sua constituição e normas de funcionamento definidas em convenção ou acordo coletivo.

Se o art. 625-B da CLT trata da formação da Comissão de Conciliação Prévia **nas empresas**, o presente dispositivo trata da constituição no âmbito dos **sindicatos**.

Apesar de ser um dispositivo extremamente simples, o mesmo é **muito cobrado nos concursos trabalhistas**. Não podemos dizer, de antemão, quantos são os membros da CCP do sindicato,



pois isso é decidido na convenção ou acordo coletivo que cria a comissão. Assim, aquela pode ter 2, 10, 20, 50 membros, a depender das normas criadas por ACT ou CCT.

Cuidado com os detalhes: se falar da constituição da CCP no sindicato, lembre-se que não há regra sobre constituição e funcionamento na CLT. Tudo será regulado por negociação coletiva.

Art. 625-D. Qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à Comissão de Conciliação Prévia se, na localidade da prestação de serviços, houver sido instituída a Comissão no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria.

§ 1º A demanda será formulada por escrito ou reduzida a tempo por qualquer dos membros da Comissão, sendo entregue cópia datada e assinada pelo membro aos interessados.

§ 2º Não prosperando a conciliação, será fornecida ao empregado e ao empregador declaração da tentativa conciliatória frustrada com a descrição de seu objeto, firmada pelos membros da Comissão, que deverá ser juntada à eventual reclamação trabalhista.

§ 3º Em caso de motivo relevante que impossibilite a observância do procedimento previsto no caput deste artigo, será a circunstância declarada na petição da ação intentada perante a Justiça do Trabalho.

§ 4º Caso exista, na mesma localidade e para a mesma categoria, Comissão de empresa e Comissão sindical, o interessado optará por uma delas submeter a sua demanda, sendo competente aquela que primeiro conhecer do pedido.

Esse artigo deve ser lido com cuidado especial, em decorrência das decisões proferidas pelo STF nas ADIs 2139 e 2160, que fixaram que a Comissão de Conciliação Prévia não é de passagem obrigatória. Explica-se: o legislador impôs a passagem obrigatória do empregado na Comissão de Conciliação Prévia. Assim ocorreria segundo o entendimento do legislador, conforme art. 625-D da CLT:

- Se o empregado passasse pela CCP e houvesse acordo, em tese o problema estaria resolvido e não haveria necessidade de ação judicial.
- Se o empregado passasse pela CCP e não houvesse acordo, **estaria liberado para ajuizar a ação perante a Justiça do Trabalho.**



Se o empregado não passasse pela CCP e ajuizasse ação trabalhista logo, a ação judicial seria extinta sem resolução do mérito, pois a passagem era obrigatória, ou seja, um requisito para ir à Justiça do Trabalho.



JURISPRUDÊNCIA

Esse último entendimento é que foi alterado pelas **decisões do STF nas ADIs 2139 e 2160**, pois aquele tribunal disse que **a passagem obrigatória pela CCP fere o princípio da INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL**, previsto no art. 5º, XXXV da CF, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça à direito.

Após tais decisões, a ideia passou a ser a seguinte: **as partes provocam a Comissão de Conciliação Prévia SE QUISEREM. Caso não queiram, podem ajuizar ação trabalhista desde logo**, sem risco da extinção do processo judicial.

Mas se houver comissão de conciliação prévia no meu sindicato ou empresa, posso me valer dela? **Claro que SIM!!!** Caso queira tentar acordo na CCP, você terá que seguir as regras procedimentais aqui estudadas.

Uma questão de 2025 tratou do tema "passagem pela CCP" de forma bastante apropriada. Vejam que a CCP ainda existe, pode ser utilizada, só não é mais obrigatória. Vejam a questão:

Ano: 2025 Banca: OBJETIVA Órgão: Prefeitura de Nonoai - RS Prova: OBJETIVA - 2025 - Prefeitura de Nonoai - RS - Procurador Jurídico

O trabalhador X é empregado público de uma fundação pública de direito privado municipal, a qual possui Comissão de Conciliação Prévia (CCP). Apesar disso, X decidiu cobrar diretamente na Justiça do Trabalho as verbas referentes a horas extras a que acredita ter direito. Na contestação, a procuradoria jurídica alegou ausência de interesse de agir, uma vez que a demanda não teria sido discutida previamente junto à CCP. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), o juízo da Vara do Trabalho deverá:

A Rejeitar a preliminar, pois a passagem pela CCP constitui meio legítimo, mas não obrigatório de solução de conflitos trabalhistas.

B Acolher a preliminar, tendo em vista que a interpretação mais adequada à Constituição é de que as CCPs são meio obrigatório de tentativa de solução dos litígios trabalhistas.

C Rejeitar a preliminar, uma vez que o STF entende que qualquer matéria deve ser levada diretamente ao conhecimento do Judiciário independentemente de solução extrajudicial.

D Acolher a preliminar, dado que o STF defende que a garantia de inafastabilidade de jurisdição depende de prévia tentativa de solução extrajudicial, em qualquer caso.

A letra "A" é considerada correta, uma vez que a defesa não trouxe a alegação correta, devendo ser rejeitada, sob o argumento de que a passagem pela CCP não é mais obrigatória, podendo o



trabalhador ajuizar a reclamação trabalhista direto. Muito cuidado com a letra "C", pois afirma que não caberia a passagem pela CCP, que o autor deveria ir direto para a Justiça do Trabalho, o que está totalmente errado.

O pedido de conciliação deverá ser apresentado por escrito pelo interessado ou esse pode "contar a sua história" para que a mesma seja reduzida à termo, isto é, colocada no papel. Será marcada reunião de tentativa de conciliação no prazo de 10 dias, que será visto no art. 625-F da CLT, podendo ocorrer uma das situações:

- **Ser firmado acordo:** se houver acordo, será lavrado termo com eficácia de título executivo extrajudicial. Assim, se for firmado acordo para pagamento de R\$10.000,00 em 30 dias, esse acordo constará de um termo, assinado pelas partes e membros, com força executiva.
- **Não haver acordo:** em não havendo acordo, será fornecida declaração nesse sentido aos interessados, cabendo agora, como última "saída", o ajuizamento de ação trabalhista, já que a CCP não pode condenar ninguém, apenas tentar o acordo.

O §4º traz norma que completa o art. 625-A da CLT. Sabe-se que as Comissões de Conciliação Prévia podem ser formadas no âmbito das empresas e sindicatos. Assim, pode ser que na empresa em que trabalhava e no meu sindicato, existam as referidas comissões. O §4º diz que poderei escolher a comissão – empresa ou sindicato – sendo que a competência para analisar o pedido é daquela que primeiro receber o pedido, caso tenha pedido tentativa de conciliação perante as duas comissões.

Art. 625-E. Aceita a conciliação, será lavrado termo assinado pelo empregado, pelo empregador ou seu proposto e pelos membros da Comissão, fornecendo-se cópia às partes.

Parágrafo único. O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas.

Caso haja acordo, esse será reduzido à termo, ou seja, colocado no papel, tendo força executiva, ou seja, **sendo considerado um título executivo extrajudicial**. Explico: esse termo de acordo, por meio da qual a empresa diz que pagará R\$10.000,00 em 30 dias, possui uma força especial. Não se trata apenas de um papel, e sim, de um documento que demonstra o meu direito ao recebimento daquela quantia. Assim, caso o valor não seja pago no prazo, poderia me valer daquele documento, que é um título executivo extrajudicial, é ajuizar uma **ação de execução na Justiça do Trabalho, para retirar os R\$10.000,00 do patrimônio da empresa**.



Vejam que não preciso provar ao Poder Judiciário ter direito aos R\$10.000,00, pois essa matéria já está pacificada. Vou ao Poder Judiciário apenas para requerer que o Juiz do Trabalho determine o pagamento da quantia, sob pena de ser retirada coativamente do patrimônio da empresa.

Nessa ação de execução não se discute se tenho direito à receber R\$2.000,00, R\$5.000,00 ou R\$10.000,00, pois isso já foi objeto do acordo homologado perante a Comissão de Conciliação Prévia. O parágrafo único traz importantes expressões que serão analisadas abaixo:

- **Eficácia liberatória geral:** o acordo quita as verbas trabalhistas devidas no período do contrato de trabalho. Assim, se firmo um acordo na CCP no valor de R\$10.000,00, presume-se que esse é o valor que tenho a receber da empresa pelo contrato de trabalho que terminou. Ter eficácia liberatória geral significa que a empresa está livre de me pagar qualquer outro valor.
- **Parcelas expressamente ressalvadas:** ocorre que no acordo pode ser incluída uma ressalva, ou seja, pode ser que o empregado inclua a informação de que alguma verba não está paga, como o adicional noturno do período. Apesar de ter sido feito acordo de R\$10.000,00, estou ressaltando o adicional noturno, por entender que ele continua sendo devido. Essa ressalva é importante para que seja possível a discussão judicial dessa parcela “adicional noturno”.

Art. 625-F. As Comissões de Conciliação Prévia têm prazo de dez dias para a realização da sessão de tentativa de conciliação a partir da provocação do interessado.

Parágrafo único. Esgotado o prazo sem a realização da sessão, será fornecida, no último dia do prazo, a declaração a que se refere o § 2º do art. 625-D.

A Comissão de Conciliação Prévia foi um instituto criado para ajudar o trabalhador a receber os seus créditos. Por isso, não pode impor uma demora demasiada ao trabalhador. Imagine o que ocorreria com um empregado, que não recebeu as verbas rescisórias, se provocasse a CCP do seu sindicato e essa demorasse 6 meses para marcar uma tentativa de acordo? Seria uma situação irreal impor ao empregado a espera por longos 6 meses para, no dia da tentativa de acordo, a empresa simplesmente afirmasse que não possui proposta de acordo!!!

Assim, o legislador impôs no art. 625-F da CLT que a reunião para tentativa de acordo seja feita no prazo de **até 10 dias a contar da provocação**, prazo mais do que razoável. Assim, se não houver acordo nesse prazo, o empregado pode ajuizar a ação trabalhista sem maiores prejuízos. Mas se por algum motivo não for possível a tentativa de acordo, o parágrafo único diz que **será fornecida certidão de que não foi feita a tentativa no prazo legal**. Essa norma era muito importante até as decisões do STF nas ADIs 2139 e 2160, pois o empregado dependia da



certidão para juntar à petição inicial da ação judicial. Atualmente, como já analisado, essa certidão não é necessária.

Esse dispositivo não foi julgado inconstitucional ainda. Assim, pode ser cobrado pelas bancas. Se cobrado da forma prevista em lei, pode marcar como correto.

Art. 625-G. O prazo prescricional será suspenso a partir da provocação da Comissão de Conciliação Prévia, recomeçando a fluir, pelo que lhe resta, a partir da tentativa frustrada de conciliação ou do esgotamento do prazo previsto no art. 625-F.

Outra norma importante é a que trata da **suspensão do prazo prescricional**. Se a CCP serve para ajudar o empregado hipossuficiente, o mesmo não pode ser prejudicado em relação ao prazo de prescrição. Explico: sabe-se que existe a prescricional bienal, prevista no art. 7º, XXIX da CF, sendo que o empregado tem que ajuizar a ação trabalhista no prazo máximo de 2 anos a contar a rescisão do contrato.

Assim, faltando 1 ano e 11 meses após a ruptura do contrato de trabalho, José ajuizou reclamação judicial, que foi distribuída para a 10ª Vara do Trabalho de Vitória. O reclamado foi notificado e a prescrição foi **interrompida na data do ajuizamento da ação judicial**.

Mas se João, em vez de ajuizar a ação judicial, tivesse comparecido à Comissão de Conciliação Prévia com 1 ano e 11 meses da rescisão do contrato? O que ocorreria com o prazo prescricional? **Ele será SUSPENSO pelo prazo descrito no art. 625-F, ou seja, 10 dias**. Isso significa dizer que a contagem do prazo ficará parada em 1 ano e 11 meses, voltando a contar de onde parou, após os 10 dias. Exemplificando:

Com 1 ano e 11 meses fui à CCP e pedi uma tentativa de acordo. No prazo legal (10 dias, portanto), houve a sessão de tentativa de acordo, mas não houve acordo. Voltaremos a contar o prazo prescricional em 1 ano e 11 meses até 2 anos, prazo máximo.

Art. 625-H. Aplicam-se aos Núcleos Intersindicais de Conciliação Trabalhista em funcionamento ou que vierem a ser criados, no que couber, as disposições previstas neste Título, desde que observados os princípios da paridade e da negociação coletiva na sua constituição.



O último artigo sobre o tema não tem muita importância para os concursos, pois apenas diz que às Comissões intersindicais que já existiam quando da entrada em vigor da lei (ano de 2000) ou que viessem a ser criados, seriam aplicados os princípios da paridade, que faz com que haja uma igualdade entre empregado e empregador na representação, bem como dos princípios que regem as negociações coletivas.

RESUMO

Os atos processuais são realizados nos dias úteis, das 6h às 20h, conforme art. 770 da CLT. Trata-se de uma norma importante, sempre cobrada nos concursos trabalhistas, especialmente de tribunais. Tal regra possui uma exceção, relacionada à penhora, que pode ser feita aos domingos e feriados, fora dos horários acima apontados, desde que haja autorização expressa do Juiz.

Já a audiência, que é um ato processual, mas com horário diferenciado, deve ser realizada nos dias úteis das 8h às 18h. Tal norma consta no art. 813 da CLT. Nas provas você deve observar se a questão fala em "atos processuais" ou especificamente sobre "audiência".

Os atos e termos processuais, em relação à sua forma, podem ser realizados à tinta, datilografados ou a carimbo, conforme art. 771 da CLT. Já o art. 772 da CLT prevê que os atos processuais serão assinados pelos procuradores, partes ou duas testemunhas. Por fim, o movimento processual será datado e rubricado pelos secretários ou escrivães, certificando o ocorrido, conforme art. 773 da CLT.

Os prazos processuais podem ser classificados em legais, judiciais e convencionais, caso criados pela lei, pelo Juiz no caso concreto ou por convenção das partes. Também podem ser dilatórios e peremptórios, caso possam ser modificados ou não, nos termos do art. 222 do CPC. Por fim, podem ser próprios e impróprios, sendo que os primeiros estão sujeitos à preclusão e os demais não.

Sobre a preclusão temporal, que é a perda da possibilidade de realização de um ato processual pela perda do prazo, destaque para o art. 223 do CPC que trata de tal instituto, afirmando que a perda do prazo acarreta automaticamente a perda da possibilidade de praticar o ato processual. Não há necessidade de decisão ou pronunciamento judicial, pois é realmente automático.

A preclusão temporal pode ser excepcionada, ou seja, a perda do prazo pode ser relevada pelo Juiz, caso se verifique uma justa causa para a perda do prazo, isto é, um motivo justo para que a parte tenha perdido o prazo. Se a justificativa convencer o Juiz, este permitirá à parte a prática do ato, em um prazo que assinar, conforme art. 223, §2º, do CPC.



Os prazos no processo do trabalho, após a reforma trabalhista, seguindo o CPC, serão contados apenas em dias úteis, ou seja, os sábados, domingos e feriados não serão computados.

Uma regra importante e que se deve ter em mente está relacionada à ausência de estipulação do prazo, regra inscrita no art. 218, §3º, do CPC, que afirmam que o prazo para a prática do ato processual será de 5 dias quando não houver estipulação pela lei ou pelo julgador.

Outra importante regra a ser lembrada está relacionada à terminologia utilizada no processo do trabalho. Nessa matéria, é costume falar em início do prazo e início da contagem do prazo, em decorrência da Súmula n. 262 do TST, que utiliza a diferenciação. No processo do trabalho, o início do prazo é o dia da ciência (da intimação, por exemplo), enquanto o início da contagem do prazo é o dia útil seguinte. Assim, se notificado em uma segunda-feira, este será o início do prazo, sendo que o início da contagem do prazo ocorrerá na terça-feira, se dia útil.

Ainda em relação à mesma Súmula n. 262 do TST, vamos recordar o que ocorre com a contagem do prazo quando a notificação é recebida no sábado. Nessa hipótese, considera-se ter sido notificado no primeiro dia útil (segunda-feira, por exemplo), excluindo esse dia e iniciando a contagem do prazo na terça-feira. Então, se notificado no sábado, começa-se a contar o prazo na terça-feira.

No processo do trabalho não se aplica o art. 231 do CPC, que prevê o início da contagem do prazo após a juntada aos autos do mandado cumprido. No processo do trabalho o primeiro dia do prazo, que é excluído, é o do conhecimento (recebimento da notificação) e não o da sua juntada aos autos. Os atos de comunicação serão juntados aos autos, mas apenas para documentação, não influenciando no início da contagem do prazo.

A Fazenda Pública possui prerrogativas de prazos, que consistem em prazos diferenciados (maiores) para a prática de atos processuais, por envolver interesse e patrimônio públicos. Tais prerrogativas constam no DL 779/69, sendo: prazo em dobro para interposição de recursos e em quádruplo para apresentação de defesa. Cuidado, porque o prazo em dobro é para recorrer e não para apresentar contrarrazões (defesa ao recurso).

Apesar do art. 183 do CPC frisar que o prazo da Fazenda Pública é sempre em dobro, a doutrina vem sustentando que continua a ser quádruplo o prazo para defesa, por aplicação do Decreto-Lei 779/69, que é especial em relação ao CPC e se aplicação específica ao processo do trabalho.

Contudo, o art. 183 do CPC, a despeito de não se aplicar no processo do trabalho à Fazenda Pública, é aplicável em relação ao Ministério Público, pois não há qualquer norma específica no processo do trabalho sobre a matéria. Assim, na omissão, aplica-se o CPC quanto à matéria.

Ainda sobre os prazos, importante ressaltar o entendimento da OJ nº 310 da SDI-1 do TST, que prevê a não aplicação do art. 229 do CPC, ou seja, a manutenção do prazo simples (normal) para os litisconsortes que possuem procuradores diferentes. Ex: se ajuízo uma ação em face de "B" e "C", independentemente dos litisconsortes terem o mesmo ou diferentes procuradores (Advogados), os prazos serão aqueles previstos em lei, ou seja, simples, normais, sem qualquer acréscimo.



Nos termos da Súmula n. 385 do TST, cabe à parte comprovar a ocorrência de feriado local ou ausência de expediente forense no recurso, para que o órgão *ad quem* possa analisar a tempestividade do apelo. Assim, se houve feriado em Vitória/ES e vou interpor um recurso de revista, tenho que comprovar a prorrogação do prazo em decorrência do feriado, para que o TST possa analisar, em juízo de admissibilidade, se o apelo foi tempestivo. A ausência de comprovação poderá acarretar a inadmissibilidade do recurso. Lembrando que antes de concluir pela inadmissibilidade do recurso, o relator deverá conceder à parte o prazo de 5 dias para que seja sanado o vício.

A contagem dos prazos recursais, quando o ato é realizado por fax, sofre algumas alterações, conforme disposições contidas na Súmula n. 387 do TST. A Lei n. 9.800/99 prevê a possibilidade de realização de ato processual por fax, desde que a parte protocole os originais no prazo de 5 dias, que é chamado de quinquídio. A contagem desse quinquídio gerava muitas dúvidas, principalmente na interposição de recurso por fax.

A primeira regra diz respeito à contagem do prazo de 5 dias quando o recurso é interposto antes do último dia. Se tenho até 8 dias para interpor o recurso, posso enviá-lo por fax no 6º dia, sendo que o prazo de 5 dias para a contagem somente tem início com o término dos 8 dias. Não há necessidade de enviar o fax desde o 6º dia, e sim somente após o último dia do prazo recursal.

Contudo, se envio o meu recurso por fax na sexta-feira, a partir de quando começo a contar o prazo de 5 dias para protocolo dos originais? Sábado? Segunda-feira? Por mais estranho que seja, o prazo terá início no sábado, de acordo com a Súmula n. 387 do TST. Trata-se de um prazo que pode ter início no sábado, segundo o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Ainda não sabemos como ficará essa Súmula com a alteração da contagem dos prazos apenas em dias úteis, se permanecerá o entendimento do sábado ou não.

Em relação à classificação das nulidades ou invalidades processuais, temos: inexistências, vícios de maior gravidade, em que faltam requisitos mínimos para a formação do ato, como a sentença assinada por quem não é Juiz; nulidades absolutas, que contêm violações às normas de ordem pública, como a incompetência absoluta; nulidades relativas, em que violação à norma é de caráter privado, por interessar apenas às partes, como a incompetência relativa; irregularidades, que não geram consequências processuais por não acarretarem prejuízos, como a numeração errada das folhas do processo.

Até mesmo a nulidade absoluta deve ser declarada no processo, ou seja, deve ser reconhecida pelo Juiz para que o ato seja desfeito, enquanto não pronunciada, continuará a produzir efeitos. Imagine uma ação cível que foi ajuizada na Justiça do Trabalho. Trata-se de incompetência absoluta, que é um exemplo de nulidade absoluta. Enquanto o vício não for reconhecido e remetida a ação para a Justiça Comum, os atos processuais continuarão a ser realizados, produzindo efeitos. Se o vício nunca foi reconhecido, até mesmo as decisões judiciais serão consideradas válidas, após o prazo de 2 anos do trânsito em julgado, prazo de ajuizamento da ação rescisória, nada mais poderá ser feito. Não há no processo, portanto, nulidade de pleno direito que não precise ser reconhecida.



A parte mais importante sobre as nulidades processuais, pelo menos para as provas de concursos, está presente nos artigos 794 e 798 da CLT, que trata dos princípios. Vários são eles e precisam ser analisados com cuidado!

O princípio da transcendência ou prejuízo, previsto no art. 794 da CLT, prevê que a nulidade é o erro de forma que acarreta um prejuízo, ou seja, somente haverá nulidade se aquele erro de forma gerar algum prejuízo. O simples erro de forma sem um prejuízo não torna necessário o desfazimento de atos, etc. Tal princípio, pela doutrina, somente é aplicável às nulidades relativas, pois nas nulidades absolutas o prejuízo é presumido, uma vez que a regra violada é do interesse do Estado.

Já o princípio da convalidação ou preclusão, previsto no art. 795 da CLT, prevê que a parte deve alegar o vício na primeira oportunidade que tiver que falar nos autos, sob pena de preclusão, ou seja, perda da possibilidade de alegar. Novamente o princípio é aplicável apenas às nulidades relativas, pois sobre as absolutas não incide a preclusão, já que podem ser alegadas e reconhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O princípio da economia, previsto no art. 796, "a", da CLT diz que o ato somente será anulado e desfeito se não for possível suprir a falta ou refazer o ato. Busca-se, na hipótese, a saída mais econômica, que é refazer ou suprir a falta.

O princípio do interesse, previsto no art. 796, "b", da CLT afirma que aquele que deu causa à nulidade não pode alegá-la, como, por exemplo, o autor que escolheu o local do ajuizamento da ação e quer alegar a incompetência territorial. Isso é impossível. Somente o réu pode alegar a matéria por meio da exceção de incompetência.

Já o princípio da utilidade/aproveitamento, previsto no art. 797 da CLT diz que reconhecida a nulidade de um ato processual, devem ser analisados os demais atos, se podem ser aproveitados ou não, se ainda não úteis ao processo. Se forem úteis, deverão ser preservados para posterior utilização. É o caso de uma perícia que não foi contaminada com a nulidade anterior e que, por isso, deve ser aproveitada.

Importante destacar ainda, sobre o princípio do aproveitamento, que a análise somente é feita dos atos processuais posteriores às nulidades, já que os anteriores são automaticamente válidos, não havendo retroação da nulidade, que só contamina atos posteriores a ela.

Por fim, o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo art. 277 do CPC, prevê que a finalidade do ato processual é mais importante que a sua forma, ou seja, se a forma for desrespeitada, mas a finalidade for atingida, o ato será válido.

A petição inicial trabalhista pode ser apresentada de forma escrita ou verbal. A primeira forma, mais usual no dia a dia, encontra previsão no art. 840 da CLT, que traz os seus requisitos, como indicação da autoridade competente, breve exposição dos fatos, data e assinatura. A petição verbal também está prevista no dispositivo referido, sendo que é formalizada na Justiça do Trabalho, através do procedimento previsto no art. 786 da CLT.

A parte que quer ajuizar a ação trabalhista verbal deverá apresentar-se à Justiça do Trabalho e formular tal pedido, que será distribuído para uma das Varas do Trabalho competentes. Após a



distribuição, deverá comparecer à Vara do Trabalho no prazo de 5 dias para redução a termo das declarações. Vejam que a parte conta a história e o servidor da Justiça do Trabalho coloca no papel, reduzindo a termo o que foi dito.

Muito cuidado com o prazo do art. 786 da CLT, que é o que dispõe a parte para comparecer à Vara do Trabalho, pois as bancas cobram muito tal informação, em especial a FCC – Fundação Carlos Chagas. A parte possui 5 (cinco) dias para comparecer, sob pena de perempção, que é a perda da possibilidade de ajuizar novamente a ação pelo prazo de 6 meses. No processo do trabalho a perempção é provisória. Após os 6 meses, a parte volta a poder ajuizar a ação trabalhista.

Conforme dito, a petição inicial trabalhista pode ser escrita ou verbal, mas cuidado, pois em duas situações a peça deve ser obrigatoriamente escrita: inquérito para apuração de falta grave (Art. 853 da CLT) e dissídio coletivo.

Alguns caminhos podem ser trilhados após a apresentação da petição inicial, a depender do preenchimento ou não dos requisitos legais. Pode a petição ser indeferida, emendada ou acolhida por estar perfeita. Será indeferida, conforme art. 330 do CPC e Súmula nº 263 do TST, quando faltarem requisitos mínimos para a sua admissibilidade, como fundamentos dos pedidos. O indeferimento leva à extinção do processo sem resolução do mérito, sendo que na hipótese de ser reconhecida a prescrição ou decadência, o indeferimento gera a extinção com resolução do mérito, por ser situação excepcional.

A emenda da petição inicial será determinada pelo Juiz, conforme art. 321 do CPC – que traz o prazo de 15 dias e necessidade de indicação do que deve ser corrigido), caso a peça contenha vícios sanáveis, como a ausência de qualificação das partes. O prazo para que a correção seja realizada é de até 15 dias, com indicação pelo Juiz do que deve ser corrigido, sob pena de seu indeferimento.

Um dos pontos mais cobrados em concursos sobre emenda é a restrição constante na Súmula nº 415 do TST, que impede a realização do ato quando a ação é o mandado de segurança. Segundo o entendimento do TST, não cabe a emenda no mandado de segurança para a juntada de documentos.

Por fim, os requisitos que estão dispensados na petição inicial trabalhista (e que estão previstos como obrigatórios no processo civil) são: pedido de notificação do réu e especificação das provas que serão produzidas. O valor da causa passou a ser obrigatório com a reforma trabalhista, que alterou o §1º do art. 840 da CLT.

FIM

